TEMAT 1. PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE, KARNE SKARBOWE ORAZ WYKROCZEŃ

1. Scharakteryzuj sankcje za niezgłoszenie (nie przedstawienie na żądanie) właściwym organom przywozu do kraju albo wywozu za granicę środków pieniężnych.
Osoba, która wbrew obowiązkowi nie zgłasza (nie przedstawia na żądanie) właściwym organom przywozu do kraju albo wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych albo w zgłoszeniu tym podaje nieprawdę – podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe na mocy art. 106f lub 106h kks.

2. Omów zasady przewozu przez granicę Polski (UE) środków pieniężnych.
Zasady przewozu przez granicę państwową Polski (UE) wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe.
W przypadku gdy osoba wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 EUR albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie środki pieniężne właściwym organom- w Polsce są nimi: Służba Celno-Skarbowa lub Straż Graniczna.

3. Omów definicje przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego.
przestępstwo skarbowe - jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
wykroczenie skarbowe - jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo jeśli kwota uszczuplonej lub narażone na uszczuplenie należności publiczno prawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza 5xMniejsza Wartość w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także każdy inny czyn zabroniony jeżeli kodeks tak stanowi.

4. Scharakteryzuj zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe.
Jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności
Zasady:
Nie popełnia przestępstwa i wykroczenia skarbowego ten komu nie można przypisać winy w trakcie jego popełnienia
Czyn o niskiej szkodliwości społecznej

5. Rola naczelnika urzędu celno-skarbowego, jako organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
Właściwość naczelnika została określona w ustawie o Krajowej administracji skarbowej.
Do jego zadań należy ściganie przestępstw i wykroczeń z zakresu np:
- gier hazardowych;
- cła;
- prawa własności przemysłowej;
- wyrobu alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych;

Postępowanie przygotowawcze – pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.
Postępowanie to powinno zmierzać przede wszystkim do ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, a więc czy wypełnia on znamiona określonego typu przestępstwa, a następnie czy stanowi on przestępstwo – a więc czy czyn jest bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy. Zyskuje on uprawnienia prokuratora.

6. Scharakteryzuj zadania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w zakresie rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych określonych w kks.
naczelnik urzędu celno-skarbowego
- rozpoznaje, wykrywa i zwalcza przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, zapobiega tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściga ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym,
- -rozpoznaje, wykrywa i zwalcza przestępstwa i wykroczenia, zapobiega tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściga ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
- rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o bibliotekach, muzeach,prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,. o wyrobie alkoholu etylowego ,o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

7. Wymień etapy postępowania przygotowawczego.
Etap 1 Otrzymanie zawiadomienia o przestępstwie.
Etap 2 Wydanie postanowienia o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia śledztwa/ dochodzenia.
Etap 3 Dokonanie niezbędnych czynności procesowych, czyli zebranie i zabezpieczenie dowodów: przesłuchanie podejrzanego i świadków, oględziny miejsca zdarzenia, przeszukanie osoby lub pomieszczenia, dopuszczenie opinii biegłego.
Etap 4 Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu i przesłuchanie go w tym charakterze (chyba że się ukrywa) lub o umorzeniu postępowania (gdy brak podstaw do wniesienia aktu oskarżenia). Gdy mamy do czynienia z pierwszą sytuacją, wówczas następuje końcowe zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania.
Etap 5 Wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa / dochodzenia.
Etap 6 Wniesienie do sądu: aktu oskarżenia lub wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających i ewentualnie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania
Postępowanie przygotowawcze – faza postępowania karnego, obejmująca swym zakresem śledztwo lub dochodzenie, czynności niecierpiące zwłoki oraz etap przygotowania i wniesienia do sądu aktu oskarżenia.
Cele: ustalenie czy doszło do przestępstwa, czy wykroczenia, wyjaśnienie okoliczności, wykrycie i ujęcie sprawcy, zabezpieczenie interesu państwa lub UE

8. Wymień sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.
- wystawienie mandatu w sprawach o wykroczenie skarbowe,
- wniesienie aktu oskarżenia do sądu,
- złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
- postanowienie o umorzeniu postępowania lub śledztwa,

· Akt oskarzenia
· DPO, osoba przesłuchana w charakterze podejrzanego ma możliwość złożyć wniosek o dpo, aby był skuteczny osoba musi złożyć zabezpieczenie należności, koszty postępowania, uiścić tyt. Kary grzywny – 1/10 (wykr) lub 1/3 (przest) MW, negocjuje się ją z NUC, wniosek ustny do protokołu lub pisemny, do momentu wniesienia AO do sądu, nie może być złożona interwencja, nie może działać w recydywie, czyn nie może być zagrożony karą OW albo PW, organ kieruje wniosek do sądu o zezwolenie na DPO, a sąd wydaje wyrok z zezwoleniem.

9. Omów cele postępowania przygotowawczego.
Postepowanie przygotowawcze prowadzi sie by:
-ustalić czy przestępstwo zostało w ogóle popełnione
-w celu wykrycia i ujecia sprawcy
-zebrać dane dotyczące sprawcy przestępstwa
-wyjaśnić okoliczności sprawy ,ustalić pokrzywdzonych i rozmiar szkody
-zebrać,zabezpieczyć i utrwalić dowody w taki sposób , aby sąd mógł jak najszybciej wydać wyrok

10. Scharakteryzuj sposób zachowania się funkcjonariusza w sytuacji ujawnienia przestępstwa ściganego na wniosek.
Ściganie przestępstw określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej następuje na wniosek pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika. Postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu.
Organ poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. Do chwili otrzymania wniosku organy procesowe dokonują tylko czynności niecierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, oraz czynności zmierzających do wyjaśnienia czy wniosek będzie złożony.

11. Omów sposoby wszczęcia postępowania przygotowawczego.
Co do zasady PP jest wszczynane poprzez wydanie postanowienia o jego wszczęciu jednakże w przypadku wystąpienia określonych przesłanek faktyczne wszczęcie pp może nastąpić jeszcze przed wydaniem takiego postanowienia. W tym przypadku moment wszczęcia pp jest wykonanie jakiejkolwiek czynności procesowej przez organ do tego uprawniony. (zatrzymanie rzeczy,czynności niecierpiące zwłoki)

12. Wymień czynności niecierpiące zwłoki dokonywane w trybie art. 308 kpk.
Pierwsza czynność jest faktycznym wszczęciem; w ciągu 5 dni od przeprowadzenia pierwszej czynności ma prawo wykonywać dalsze czynności służące zabezpieczeniu dowodów; nie wymagają wcześniejszego postanowienia(oprócz powołania biegłego);zatrzymanie, przeszukanie rzeczy i osoby, dokonanie oględzin, przesłuchanie podejrzanego; oględziny służą do tego aby dokładnie taryfikować towar, opisujemy rzeczy jak je widzimy, możemy opisywać dokumenty, możemy dokonać oględzin miejsc i rzeczy, z oględzin sporządza się protokół.

13. Omów warunki inicjujące faktyczne wszczęcie postępowania przygotowawczego w trybie art. 308 kpk.
Warunkiem wszczęcia postępowania w tym trybie jest zaistnienie 2 przesłanek :
- wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego
- istnieje obawa utraty zniszczenia lub zniekształcenia dowodow czynu zabronionego

14. Charakter czynności niecierpiących zwłoki i czas ich trwania.
Mają charakter szybki, nagły , mogą być dokonywane w nocy , nie wymagają wcześniejszego postanowienia ,musi się zakończyć w przeciągu 5 dni od wykonania pierwszej czynności ,wykonuje się je na wypadek nagłej czynności

15. Omów sposoby zakończenia „dochodzenia w niezbędnym zakresie" (an. 308 kpk).
Czynności mogą zostać zakończone :
-wydanym postanowieniem o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia
- nałożeniem kary grzywny w drodze mandatu karnego
- postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa
- wydaniem postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub sledztwa bez uprzedniego wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa

16. Omów w jakich sytuacjach pojawia się konieczność powołania tłumacza w dochodzeniu lub śledztwie.
Osoba nie rozumie języka, osoba niesłysząca, nie ma w charakterze świadka nie musi być przysięgły, w przypadku podejrzanego musi być przysięgły, musi on przetłumaczyć stosowne pouczenia o prawach i obowiązkach może zaistnieć potrzeba przetłumaczenia dokumentów powołuje się postanowieniem o powołaniu tłumacza – podejrzany

17. Rola specjalisty w postępowaniu przygotowawczym.
-Jeżeli dokonanie pewnych czynności np. oględzin, przesłuchania ,ekspertyzy wymaga czynności technicznych w szczególności takich jak wykonanie pomiarów, obliczeń, zdjęć, utrwalenia śladów można wezwać specjalistow. Ich obecność należy zaznaczyć w protokole z danymi identyfikacyjnymi.

18. W jakich okolicznościach zachodzi konieczność obligatoryjnej obrony podejrzanego z urzędu.
Obligatoryjnie obrońcę wyznacza się, gdy oskarżony:
nie ukończył 18 lat;
jest głuchy, niemy lub niewidomy;
zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona;
zachodzi uzasadniona wątpliwość czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny.

19. Strony w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe. wykroczenia skarbowe i przestępstwa. Omów Jedną Z nich.
Stronami postępowania w sprawach o <u>przestępstwa skarbowe są:</u>
oskarżyciel publiczny (prokurator i organ postępowania przygotowawczego – na etapie postępowania sądowego),oskarżony,podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient. **<u>o wykroczenia skarbowe są:</u>** oskarżyciel ,publiczny oskarżony ,interwenient.
Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.
Interwencja może być zgłoszona do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji. Jeżeli interwenient w zgłoszeniu nie podał miejsca swego zamieszkania, pobytu lub siedziby lub podał co do tego nieprawdziwe dane, zgłoszenie jest bezskuteczne. Interwencję zgłasza się pisemnie albo ustnie do protokołu.

20. Biegły w postępowaniu przygotowawczym , sposób powołania i jego rola.
Biegły pełni rolę pomocnika organu procesowego.Posiada wiadomości specjalne dla stwierdzenia okoliczności mającej istotne znaczenie dla sprawy, powoływany jest przez organ procesowy postanowieniem , chodzi o taka wiedze, którą nie dysponuje organ procesowy .

21. Scharakteryzuj formy przedstawienia podejrzanemu zarzutów.
Zarzut przedstawia się w chwili, kiedy dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania albo zebrane w toku postępowania przygotowawczego dostatecznie uzasadniają podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba.
Dwie formy przedstawienia zarzutów:
1. Poprzez wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów (ogłoszenie postanowienia podejrzanemu i przesłuchanie podejrzanego). Od ogłoszenia i przesłuchania podejrzanego można odstąpić jeżeli podejrzany ukrywa się lub nie przebywa w kraju.
Postanowienie musi zawierać trzy podstawowe elementy:
-wskazanie podejrzanego
-dokładne określenie zarzucanego czynu
-podanie kwalifikacji prawnej tego czynu
2. Przedstawienie zarzutów bez wydania postanowienia i zarzuty przedstawia się w związku z przystąpieniem do przesłuchania takiej osoby w charakterze podejrzanego:
dochodzenie (chyba że podejrzany jest tymczasowo aresztowany)
w ramach czynności podejmowanych na podstawie art. 308 KPK (nie cierpiące zwłoki)
Podejrzany ma prawo do otrzymania uzasadnienia przedstawionych mu zarzutów:
nie jest ono sporządzane z urzędu ale na wniosek podejrzanego
wniosek ten podejrzany może złożyć do czasu zawiadomienia go o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego jest to uzasadnienie ustne lub pisemne

22. Omów istotne elementy opisu czynu zarzucanego podejrzanemu.
Zarzuty powinny zawierać:
- oznaczenie daty – oznaczenie konkretną datą, niekiedy nawet godziną (przy przemycie czy utrudnianiu czynności kontrolnych); lub przedziałem czasowym (przy czynie ciągłym lub ciągu przestępstw);
- oznaczenie miejsca – należy określić w miarę możliwości jak najdokładniej, wskazując np. miejscowość z podaniem ulicy, numeru domu, gminę, województwo;
- sposób popełnienia – znamiona, przytoczenie naruszonych przepisów;
- wartość uszczupleń, wartość towaru;
- wskazanie przepisów kks odpowiadających danemu typowi przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

23. Omów skutki przedstawienia podejrzanemu zarzutu.
-rozpoczyna fazę postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko konkretnej osobie ,
-stwarza dla podejrzanego gwarancję,że prowadzone postępowanie będzie przebiegać w wytyczonych w ten sposób granicach
-umożliwia zastosowanie wobec podejrzanego środków przymusu(zabezpieczenie majątkowe, tymczasowe aresztowanie)
-przedluza karalnosc popelnionego czynu

24. Omów sytuacje, w których następuje modyfikacja zarzutów.
Postanowienie o zmianie zarzutów dotyczy czynu, który był objęty uprzednio wydanym postanowieniem o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu zarzutu.
Sytuacje:
- zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu;
- zarzucony czyn należy zakwalifikować z surowszego przepisu lub z łagodniejszego gdy ma to znaczenie dla obrony podejrzanego.

25. Omów przebieg przesłuchania świadka.
-etap wstępny-obejmuje sprawdzenie tozsamosci przesłuchiwanego, pouczenie o prawach i obowiązkach -etap swobodnej wypowiedzi- funk. umozliwia osobie przesłuchiwanej swobodne wypowiedzenie sie w granicach okreslonych celem danej czynnosci (co tam pni pan wie w tej prawie)
-etap pytan -pytania służą do uzupełnienia wypowiedzi osoby przesłuchiwanej , pytania powinny być zrozumiałe i dostosowanie do poziomu inteligencji, nie wolno zadawac pytań sugerujących
-zakończenie spisujemy protokół z przesłuchania , dokładność wypowiedzi, zapisujemy w pierwszej osobie czasu przeszłego, podpisy osób uczestniczących

26. Omów przebieg przesłuchania podejrzanego.

-etap wstępny-obejmuje sprawdzenie tożsamości przesłuchiwanego, pouczenie o prawach i obowiązkach +ogłoszenie zarzutów

-etap swobodnej wypowiedzi- funk. umożliwia osobie przesłuchiwanej swobodne wypowiedzenie się w granicach okreslonych celem danej czynnosci (co tam pni pan wie w tej prawie)

-etap pytań -pytania służą do uzupełnienia wypowiedzi osoby przesłuchiwanej , pytania powinny być zrozumiałe i dostosowanie do poziomu inteligencji, nie wolno zadawać pytań sugerujących

-zakończenie spisujemy protokół z przesłuchania , dokładność wypowiedzi, zapisujemy w pierwszej osobie czasu przeszłego, podpisy osób uczestniczących

27. Scharakteryzuj prawa podejrzanego.

a)Prawo do obrony; Prawo do tłumacza; Może składać wnioski dowodowe; Odmówić składania wyjaśnień; Może zapoznawać się z aktami

b) Obowiązki: stawić się na każde wezwanie organu, poddać się badaniom i czynnościom, które pozwolą na utrwalenie jego wizerunku, zabezpieczenie śladów biometrycznych; Zawiadomić organ o każdej zmianie zamieszkania, wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

28. Omów sytuacje, w których świadek może odmówić składania zeznań i odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Świadek może odmówić składania zeznań i udzielania odpowiedzi gdyby mogło to grozić mu odpowiedzialnością karną. Może odmówić także zeznań w stosunku do osób najbliższych nawet po rozwodzie, także w sytuacji kiedy w innej sprawie świadek jest oskarżony o współudział w przestępstwie.

29. Omów przebieg zatrzymania rzeczy.

- Wezwanie do dobrowolnego wydania
- W przypadku odmowy – przymusowe odebranie
- Pouczenie, że może ubiegać się odpis postanowienia o zatwierdzeniu siłowego odebrania
- Sporządzenie protokołu na piśmie
- Podpisanie protokołu

30. Omów w jakich sytuacjach funkcjonariusz może dokonać przeszukania.

W sprawach niecierpiących zwłoki, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (karnym skarbowym),

W celu znalezienia rzeczy funkcjonariusz można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.

Przeszukania osoby i odzieży na niej należy dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby tej samej płci.

Kodeks postępowania karnego wskazuje, że przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej.

31. Omów elementy protokołu zatrzymania rzeczy.

Z czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy sporządza się protokół. Kodeks postępowania karnego wymienia następujące elementy każdego protokołu:

-oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności,

-dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis,

-nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora.

Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności.

Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych wyżej i w art. 148a kpk (anonimizacja danych), zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora**.**

32. Omów zasady przeszukania pomieszczeń.
Kodeks postępowania karnego wskazuje, że przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6. Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej.
Przedmioty znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przestawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.

33. Omów zasady przeszukania osoby.
-w wyznaczonym pomieszczeniu
-bez osób postronnych
-zachowanie zasad higieny
-z poszanowaniem gdności
-osoba poszukująca powinna być tej samej płci
-osobę niepełnoletnią przeszukujemy w obecności opiekuna prawnego

34. Omów sytuację postępowania z towarem, gdy przeszukanie nie zostaną zatwierdzone przez prokuratora.
art.230 kpk jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie a osoba ta nie złożyła wniosku o zatwierdzenie.

35. Omów cele i rodzaje oględzin.
Oględziny zmierzają do ujawnienia, zabezpieczenia oraz utrwalenia śladów i dowodów czynu zabronionego, które narażone są na utratę, zniekształcenie lub zniszczenie. **Oględziny mogą dotyczyć miejsca, osoby lub rzeczy.**Oględziny, jak i ich dokumentacja w postaci protokołu oględzin, powinny być wykonane na miejscu ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w obecności osób uczestniczących w oględzinach.
Oględziny
- Miejsca i rzeczy
-Czynność procesowa wymagająca sporządzenia protokołu
- Polega na opisaniu rzeczy, odwzorowaniu ich faktycznego obrazu
- Garaż, pojazd, skrytki, dokumenty, towary, monitoringi
- Art. 207 kpk
-Wszystkie rzeczy uznane za dowód powinny być poddane czynnościom oględzin

36. Omów sposób postępowania z dowodami rzeczowymi ujawnionymi w trakcie przeszukania.
Dowody rzeczowe załącza się do akt postępowania umieszcza się je w dołączonej do nich kopercie lub podobnym opakowaniu w miarę możliwości za materiałami z czynności dokumentującej jej uzyskanie na którym umieszcza się sygnaturę akt postępowania opisuje się zawartość i wskazuje datę ich uzyskania oraz czynność podczas której zostały zabezpieczone. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu np. rozmiaru przechowuje się je w magazynach, parkingach ,placach wyznaczonych przez organ.

37. Wymień organy postępowania przygotowawczego uprawnione do prowadzenia negocjacji w przedmiocie dpo i scharakteryzuj Ich przebieg.
Organem postępowania przygotowawczego jest organ finansowy NUCS, .Sprawca poprzez złożenie wniosku rozpoczyna negocjacje .Jest to możliwość rozstrzygnięcia sprawy karno skarbowej w drodze porozumienia sprawcy i organu procesowego.Można zgłosić najpóźniej przed wniesieniem w aktu oskarżenia Jeśli sprawa została zakończona trybie DPO to wyrok nie podlega wpisów do KRK.

38. Wymień pozytywne przesłanki dpo.
- Wykroczenie lub przestępstwo
- Nie może być zagrożone OW lub PW
- Nie może działać w recydywie
- Musi się przyznać do popełnienia
- Uiścić koszty postępowania i grzywnę w wysokości 1/3 albo 1/10
- Nie może być zgłoszona interwencja
- Jeśli to osoba 17-18 lat to działa przez ustawowego przedstawiciela
- Skuteczny wniosek jeśli przed wniesieniem AO

39. Omów zasady dokumentowania oględzin.
Funkcjonariusz przeprowadza oględziny na podstawie art. 207 § 1 kpk.
Oględziny zmierzają do ujawnienia, zabezpieczenia oraz utrwalenia śladów i dowodów czynu zabronionego, które narażone są na utratę, zniekształcenie lub zniszczenie. Oględziny mogą dotyczyć miejsca, osoby lub rzeczy. Oględziny jak i dokumentacja w postaci protokołu oględzin powinny być dokonane na miejscu ujawnienia w obecności osób uczestniczących w oględzinach
Wraz ze spisaniem protokolu ogledzin , ktory jest podstawowa formą dokumentowania czynności oględzinowych funkcjonriusz sporzadza tablice poglądowe,wykonuje szkice,sporządza metryczki do sladow, utrwala czynności aparatem fotog lub kamerą, sporządza notatkę urzędową z wnioskami z oględzin co stanowi dokumentacja uzupełniająca

40. Wymień negatywne przesłanki dpo.
-przestępstwo skarbowe zagrożone jest kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności
-recydywa
-zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi

41. Omów warunki brzegowe wniosku sprawcy w przedmiocie dpo.
Składając wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy łącznie uiścić:
-należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym -nastąpiło uszczuplenie tej należności, chyba że do chwili zgłoszenia wniosku ta wymagalna należność została w całości uiszczona,
- tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia,
-co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania
Jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom formalnym wzywa się osobę, od której wniosek pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie, wniosek wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.

42. Wymień przykładowe wykroczenia, za które funkcjonariusz można nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego.
wykroczenia skarbowe, wykroczenia określone w ustawie o *transporcie drogowym, o systemie tachografów cyfrowych,o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

43. Wymień pozytywne przesłanki do zastosowania postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia.
Nałożenie grzywny w drodze mandatu jest możliwe jedynie gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. Gdy schwytano sprawcę na gorącym uczynku , gdy funkcj. stwierdzi że popełnienie wykroczenia naocznie przy nieobecności sprawcy a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu , stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno pomiarowego lub urządzenia rejestrującego

44. Wymień negatywne przesłanki do zastosowania postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia.
Nie nakłada się grzywny za wykroczenia z ktore należałoby orzec środek karny a także w wypadku w art 10 kpw

45. Wymień pozytywne przesłanki do zastosowania postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe
Karę grzywny w postaci mandatu karnego nałożyć można jedynie gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż ta która jest określona (.max kary 2x NW)

46. Wymień negatywne przesłanki do zastosowania postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe.
-czyn stanowi przestępstwo
-kiedy wina budzi wątpliwości
-osob ponizej 18 lat
-kiedy czyn nie jest wykroczeniem
-sprawca odmówił przyjęcia mandatu
-osoba nietrzezwa

47. Omów rodzaje mandatów karnych w sprawach o wykroczenia.

gotówkowy – odbiera go osobiście ukarany za pokwitowaniem uiszczenia grzywny; wydaje się go osobom czasowo przebywającym na terytorium RP lub niemającym stałego miejsca zamieszkania albo pobytu; staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi;

kredytowany – odbiera go bezpośrednio ukarany za potwierdzeniem odbioru, zgoda na jego przyjęcie (potwierdzenie odbioru) stanowi o jego prawomocności; niezapłacenie grzywny w terminie 7 dni powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego;

kredytowany zaoczny – wysyłany pocztą bądź dostarczany przez uprawnionego pracownika/funkcjonariusza sprawcy w sytuacji, gdy wykroczenie stwierdzono pod nieobecność sprawcy; prawomocność zyskuje z chwilą uiszczenia grzywny; nieuiszczenie grzywny w terminie równoznaczne jest z odmową przyjęcia zwykłego mandatu kredytowanego i powoduje skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

Mandat karny powinien zawierać pouczenie o sposobie uiszczenia grzywny, terminie uiszczenia grzywny (ustalony jest on na 7 dni od momentu otrzymania mandatu) i konsekwencjach nieuiszczenia grzywny.

48. Omów rodzaje mandatów karnych w sprawach o wykroczenia skarbowe.

-gotówkowy - bezpośrednio po uiszczeniu kary grzywny -osobom bez stałego zameldowania lub czasowo przebywająca na terenie kraju

-kredytowany - z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego , nałożony na osobę

49. Omów przesłanki uchylenia mandatu karnego w sprawach o wykroczenia skarbowe. Jezeli kare grzywny nalozono na czyn niebedacy czynem zabronionym albo na osobe ktora nie podpisala mandatu lub ktora nie ponosi odpowiedzilnosci za wykroczenia skarbowe lub gdy za wysoka kwota niz dopuszczalna

50. Omów sposób postępowania funkcjonariusza w sytuacji. gdy sprawca wykroczenia skarbowego odmówi zgody na przyjęcie mandatu.

(Art. 139 kks) Odmowa przyjęcia mandatu przed wszczęciem postępowania przygotowawczego winna obligować organ postępowania przygotowawczego do wszczęcia i przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z art. 152 k.k.s

51.Wysokość kary grzywny, która może być nałożona w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Postępowanie mandatowe za wykroczenia skarbowe uregulowane jest w kodeksie karnym skarbowym (skrót: kks).Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W postępowaniu mandatowym za wykroczenie można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje również sytuacje, w których mandat może być wyższy.

W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.

52.Wymień przykładowe rodzaje przestępstw ściganych w ramach właściwości Służby Celno Skarbowej i omów jedno z nich.

Przykłady:

- uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe i celne, przemyt celny,
- przestępstwa związane z obrotem dewizowym czy grami hazardowymi
- Wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy
- Wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę
- Nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego
- Niewłaściwe oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, Podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy
- Naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy
- Narażenie organu podatkowego na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej
- Naruszenie warunków procedury odprawy czasowej
- Usuwanie towaru lub środka przewozowego spod dozoru celnego
- Paserstwo celne (Następuje po przekroczeniu granicy; Znamiona to – nabycie, przechowywanie, przesyłanie, przewożenie, ukrywanie, pomoc w zbyciu i ukryciu; towar ma pochodzić z przemytu celnego, oszustwa celnego, zmiany przeznaczenia, usunięcia spod dozoru nabywca i odbiorca ponoszą odpowiedzialność; aby był przepadek stawka cła musi wynosić powyżej 1 zł)

53.Wymień przestępstwa ścigane na wniosek w ramach właściwości Służby Celno-Skarbowej i omów jedno z nich.
Ściganie przestępstw określonych w art. 116,. 117, 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, następuje na wniosek pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika.

- Art. 116 rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnień
- Art. 117 utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechnienia cudzego utwóru bez uprawnień
- Art. 118 Nabywanie lub pomaganie w zbyciu nośnika utworu bez uprawnienia
- Art. 305 Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

54.Wymień przykładowe wykroczenia ścigane w ramach właściwości Służby Celno-Skarbowej i omów jedno z nich.
paserstwo celne 91 kks Następuje po przekroczeniu granicy; Znamiona
to – nabycie, przechowywanie, przesyłanie, przewożenie, ukrywanie, pomoc w zbyciu i
ukryciu; towar ma pochodzić z przemytu celnego, oszustwa celnego, zmiany przeznaczenia,
usunięcia spod dozoru nabywca i odbiorca ponoszą odpowiedzialność; aby był przepadek
stawka cła musi wynosić powyżej 1 zł

55. Przybliż instytucję tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej.
W wypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzą przesłanki do zabezpieczenia majątkowego, a postanowienie prokuratora nie zostało wcześniej wydane, funkcjonariusz może dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia (zostanie zbyte, ukryte, oddane na przechowanie, darowane innej osobie).
Tymczasowego zajęcia mienia ruchomego dokonuje się w formie protokołu, po sporządzeniu którego należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem do prokuratora o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. W postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, nadzorowanych przez właściwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej, postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydaje naczelnik urzędu celno-skarbowego.

56.Cele i znaczenie zabezpieczenia majątkowego.
Funkcjonariusz może dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej lub podejrzanego, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia (zostanie zbyte, ukryte, oddane na przechowanie, darowane innej osobie).
Celem zabezpieczenia jest ochrona majątku osoby uprawnionej przed bezprawnym jego uszczupleniem.

57.Wymień przesłanki tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej.
Można dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia.
Tymczasowego zajęcia mienia ruchomego można dokonać tylko w razie popełnienia
przestępstwa, za które orzeczone mogą być:
– grzywna,
– przepadek,
– nawiązka,
– świadczenie pieniężne,
– obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
– zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody w sprawach o przestępstwo przeciwko mieniu, lub gdy przestępstwem wyrządzono szkodę w mieniu.

58.Omów przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Śledztwo prowadzi się w sprawach o przestępstwa skarbowe:
1) jeżeli sprawca popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo
popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża
2) jeżeli osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) jeżeli osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego;
4) jeżeli prokurator lub finansowy organ postępowania przygotowawczego tak zarządzi.

59.Omów przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawach o przestępstwa.
Śledztwo prowadzi się w sprawach:
1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego;
2) o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia;
5) o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

60.Wskaż przesłanki zatrzymania osoby,
Funkcjonariusz ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa lub gdy nie można ustalić jej tożsamości

61.Wymień prawa osoby zatrzymanej.
-adwokata
-krzytania z tlumacza
-prawo do odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia
-prawo do tego by niezwłocznie poinformowano jego rodzinę lub osobę do tego wskazana
-prawo do informacji o przyczynach zatrzymania
-humanitarnie traktowany
-bezprawnie ozbawiony ma prawo do odszkodowania

62.Wymień elementy protokołu zatrzymania osoby.
- dane osoby zatrzymanej (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, pesel/nr paszportu, imiona rodziców),
- data i godzina zatrzymania,
- podstawa zatrzymania,
- miejsce czynności,
- dane osoby dokonującej zatrzymania,
- miejsce, godzina i data sporządzenia protokołu,
- rysopis jeżeli nie można ustalić tożsamości,
- oświadczenie zatrzymanego o pouczeniu o prawach i obowiązkach,
- podpisy (zatrzymanego i funkcjonariusza).

63.Omów przyczyny zwolnienia osoby zatrzymane.
Gdy ustanie przyczyna zatrzymania a także jeżeli w ciagu 48h od chwili zatrzymanie nie zostanie od przekazany do dyspozycji sad w raz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego areztowania
Jeżeli w ciągu 24h od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Należy zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora

TEMAT 2. ZAGADNIENIA PODATKOWE

1. Jaki jest zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Podmioty:
1)osoby prawne,
2) spółki kapitałowe w organizacji,
3)jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
4) spółki komandytowo-akcyjne,
5) podatkowe grupy kapitałowe, Wskazane podmioty, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP

2. Co jest przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?
podlega dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. dochód definiuje się, jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym Opodatkowaniu podlega nie tylko dochód czyli wartość po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, ale w przypadkach wskazanych w ustawie podatkowej - podatkowi podlega tzw. wartość brutto, czyli przychód. Taka formuła opodatkowania odnosi się do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) Cechą charakterystyczną podatków dochodowych w polskim systemie podatkowym jest to, że opodatkowaniu podlega dochód w sensie ekonomicznym a nie faktycznym przychody, są nimi w szczególności: 1) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe 2) nieodpłatne świadczenia - świadczenia otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie 3)wartość umorzonych lub przedawn zobowiąz

3.Co jest przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Dochód to przychody minus koszty, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Warunkiem powstania dochodu jest następująca zależność - uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty podatkowe. Dochód należy rozumieć jako czysty zysk po odjęciu wszystkich kosztów, np. składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.

4.Proszę wymienić i scharakteryzować formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Formy opodatkowania:
Przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy podatku PIT.
1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
- skala podatkowa – 18% i 32%
- podatek liniowy – 19%
2. Zryczałtowane formy opodatkowania
- ryczał od przychodów ewidencjonowanych
- karta podatkowa
*Przy zasadach ogólnych dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu;
*Przy stosunku pracy koszty uzyskania przychodu są stałe.

5.Proszę scharakteryzować przychody z działalności gospodarczej definiowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
zdefiniowane w ustawie o CIT Za przychody uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

6.Proszę scharakteryzować przychody z działalności gospodarczej definiowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z nim przychód z działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego albo wykonania usługi (także częściowego). Moment ten nie może natomiast nastać później niż wystawienie faktury albo uregulowanie należności, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków.

7.Jakie są żródla przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Pojęcie występujące w prawie podatkowym określające, skąd pochodzi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym, Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, Działalność wykonywana osobiście, Pozarolnicza działalność gospodarcza, Działy specjalne produkcji rolnej.

8.Co się rozumie pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają więc różnego rodzaju wydatki wykazują bezpośredni związek z przychodami podatnika, np. wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, ale również te które związane są jedynie pośrednio z osiąganymi przez podatnika przychodami Ważnym elementem s kosztów są wydatki na nabycie majątku rzeczowego i wartości niematerialnych i prawnych ponoszone przez przedsiębiorców Co do zasady wydatki na nabycie lub wytworzenie określonych składników majątku nie mogą być zaliczane bezpośrednio do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

9.Jakie są zasady ustalania kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Co do zasady koszty uzyskania przychodów są potrącalne wyłącznie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast dla podatników prowadzących księgi podatkowe oraz podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte związane z nimi przychody. Wyłączenie nie dotyczy kosztów pośrednio związanych z przychodami, które są potrącalne w dacie ich poniesienia.

10.Jak się definiuje dla potrzeb podatku CIT. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy?
opodatkowane w Pol wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium RP przez nierezydentów, czyli podatników niemających siedziby ani zarządu na terytorium RP. Nieograniczony obowiązek podatkowy - opodatkowane w Polsce wszelkie dochody podatnika, którego siedziba lub zarząd położone są na terytorium RP, niezależnie od terytorium położenia źródła, z którego pochodzą.

11.Jak ustala się datę powstania przychodów w podaniu CIT?
Za datę powstania przychodu, uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

12.Jak ustala się datę powstania przychodów w podatku PIT?
datą powstania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień:
wystawienia faktury albo uregulowania należności.

13.Co się rozumie pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Są to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

14.Jak się definiuje. dla potrzeb podatku PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy?
Nieograniczonemu Obowiązkowi podatkowemu, od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, podlegają podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają podatnicy, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu.

15.W jaki sposób ustala się podstawę opodatkowania podatkiem PIT?
Podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych jest dochód, do obliczenia którego przyjmuje się przychód osiągnięty z prowadzonej działalności pomniejszony o koszty jego uzyskania. Minus odliczenia tj. internet, ubezpieczenie, strata podatkowa.

16. W jaki sposób ustala się podstawę opodatkowania podatkiem CIT?
(Czysta wartość od której ustalamy podatek) Podstawę opodatkowania stanowi dochód osiągnięty przez osobę prawną w danym roku podatkowym. Istnieje możliwość dokonania odliczeń, np. z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, jednak nie przekraczających 10% dochodu. Wysokość podatku od osób prawnych obecnie wynosi 19%.

17.Jakie są zasady ustalania i rozliczania straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych?
Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą podatkową. W przypadku, gdy podatnik poniósł stratę podatkową w roku podatkowym, o wysokość tej straty może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Stratę podatkową można rozliczyć w okresie nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 5 lat podatkowych

18.Jakie są zasady ustalania i rozliczania straty podatkowej w podatku PIT?
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

19. Co to jest amortyzacja podatkowa?
Amortyzacja podatkowa to rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa określonych składników majątku. Są to wszystkie czynności, które zmierzają do rozłożenia w czasie obciążeń finansowych związanych z eksploatacją pewnych środków bądź też aktywów podczas okresu ich faktycznego użytkowania. Dokonywane odpisy amortyzacyjne pozwalają na gromadzenie środków finansowych, niezbędnych do późniejszego odtwarzania użyteczności zużywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

20.Jakie są zasady amortyzacji podatkowej?
(Amortyzacja- rozliczenie środków w kasie, odnosi się do składników majątku). Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

21.Jakie są zasady dotyczące ustalania roku podatkowego w podatku CIT?
W przypadku podatników rozliczających się na podstawie ustawy o podatku CIT rokiem podatkowym może być rok kalendarzowy ale podatnik może ustalić inny rok podatkowy rozumiany jako okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku działalności gosp w II połowie roku kalendarzowego rok podatkowy jest wydłużony. np. 09.2018-12.2019Skrócony rok podatkowy jest najczęściej w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w I połowie roku. 03.2019-12.2019.

22.Jakie są warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?
1)Zawarcie umowy(akt notarialny)-umowa zawierana na min 3 lata.
2)zgłoszenie umowy(co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego
3)rejestracja umowy przez naczelnika US w formie decyzji Po rejestracji umowy nie można jej rozszerzać na inne spółki.

23.Jakie są warunki uznania wydatku za koszt podatkowy u osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą?
Przy ustalaniu wysokości dochodu są brane koszty związane z prowadzoną działalnościa gosp i uzyskiwanymi przychodami. za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania źródła przychodów. Muszą spełniać następujące warunki:bezzwrtony, poniesiony przez podatnika, udokumentowany.

24.Jakie są warunki uznania wydatku za koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone **w celu osiągnięcia przychodów**, z wyjątkiem kosztów wymienionych przez ustawę. Podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich **bezpośredni związek** z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

25. Prosze opisać i wyjasnic znaczenie agresywnej optymalizacji podatkowej w podatku CIT
wykorzystanie tzw. rajów podatkowych . wiąże się z transferem zysków do tzw. rajów podatkowych Proceder przenoszenia zysków do rajów podatkowych polega na sztucznym tworzeniu kosztów uzyskania przychodu w kraju, którego podatków chce się uniknąć, by obniżyć tam swoją podstawę opodatkowania (dochód czyli przychód minus koszty)W tym celu zakłada się spółki w rajach podatkowych (np Cypr), by sztucznie przenieść do nich zyski. W tym celu podpisywana jest umowa między Spółkami, w których ta zarejestrowana w raju podatkowym ma prawa do marki, znaków towarowych, receptur produktów, technologii itp. Spółka założona w tzw. raju podatkowym nie prowadzi przeważnie żadnej działalności gospodarczej, a tylko przekazanymi aktywami. Te transakcje są sztuczne, tworzone są w celu uniknięcia opodatkowania w kraju, w którym podatki są wyższe. Podmioty należą do tej samych udziałowców, więc jeden podmiot nie płacił drugiemu bardzo wysokiej kwoty

26.Proszę scharakteryzować ryczałt ewidencjonowany. jako formę opłacania podatku dochodowego.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku tej metody, podstawą opodatkowania jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględniania kosztów. Dla celów wyliczenia podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest skierowane przede wszystkim do podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą niewielkich rozmiarów.

27.Jakie stawki podatkowe przewidziane są w przepisach prawa w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego i od czego zależy ich wysokość?
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają nie dochody, a przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli już prowadzili działalność w poprzednim roku – mogą wybrać ryczałt, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250.000 euro.
Ta forma opodatkowania nie jest możliwa w razie prowadzenia działalności gospodarczej tzw. wysokodochodowej np. prowadzenie aptek, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów.
Ustawodawca przyjął dość niski poziom stawek podatkowych, bowiem wynoszą one od 3% do 20%
(Podatnicy są obowiązani dokonywać wpłat ryczałtu na rachunek właściwego US w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, można wybrać kwartalny wpłaty, składa się pit-28).

28.Jakie są główne elementy opodatkowania przy wykorzystaniu karty podatkowej
Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów, gastronomiczna,
w zakresie wolnych zawodów, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaży preparatów weterynaryjnych
w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
w zakresie usług transportowych.

29. Proszę opisać zasady opodatkowania podatkiem liniowym.
Jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku.

30.Proszę wymienić i scharakteryzować stawki w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ryczałcie ewidencjonowanym).
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają nie dochody, a przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli już prowadzili działalność w poprzednim roku – mogą wybrać ryczałt, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 250.000 euro.
Ta forma opodatkowania nie jest możliwa w razie prowadzenia działalności gospodarczej tzw. wysokodochodowej np. prowadzenie aptek, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów.
Ustawodawca przyjął dość niski poziom stawek podatkowych, bowiem wynoszą one od 3% do 20%
(Podatnicy są obowiązani dokonywać wpłat ryczałtu na rachunek właściwego US w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, można wybrać kwartalny wpłaty, składa się pit-28).
Stawki w ryczałcie
Ustawodawca przyjął dość niski poziom stawek podatkowych, bowiem wynoszą one od 3% do 20%
20% przychody w wolnych zawodach 17 że świadczenia niektórych usług 10 z odpłatnego zbycia praw majątkowych są też 8.5 5.5 3 i 2.

31.Jakie są warunki opłacania podatku w formie karty podatkowej?
Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona

32.Jaki jest zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Czynności podlegające opodatkowaniu. Przedmiot opodatkowania:
obrót krajowy – odpłatna dostawa towarów, świadczenie odpłatne usług
obrót wewnątrzwspólnotowy – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
obrót z krajami trzecimi – import, eksport

33.Proszę opisać pojęcie towarów i usług w podatku VAT.
Towar dobra materialne
Usługa- każda transakcja, która nie jest dostawą towarów.

34.Jakie są zasady ustalania miejsca świadczenia w podatku od towarów i usług?
W przypadku wszystkich czynności opodatkowanych miejsce opodatkowania zależy od przepisów. Takim miejscem może być miejsce opodatkowania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca świadczenia usług.

35.Jakie są zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi lub dostarczenia towarów.

36.Proszę opisać najistotniejsze cechy podatku od towarów i usług.
Jest to podatek obejmujący wszelkie dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług.Podatek jest powszechy-dotyczy wszystkich dostaw towarów i wykonania usług; wielofazowy- pojawia się na każdym etapie obrotu towarem; potrącalny- każdy z podatników na swoim etapie obrotu ma prawo do odliczenia od swojego podatku, podatku należnego; neutralny- ponoszony przez ostatecznego nabywcę.

37.Jaki jest zakres podmiotowy podatku od towarów i usług?
Podatnikami podatku VAT są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła(importer).

38.Proszę wyjaśnić związek pomiędzy rejestracją podatkową a statusem podatnika dla potrzeb podatku VAT.
Zapewnienie sprawnego obiegu informacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz dają gwarancję opodatkowania transakcji w kraju nabywcy.

39.Proszę scharakteryzować instytucje przedstawiciela podatkowego na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Firma zagraniczna, która nie ma siedziby na terenie UE, a która w Polsce wykonuje czynności czynnego podatnika podatku VAT (np. sprzedaż na terenie kraju, eksport, import), musi ustanowić przedstawiciela podatkowego. Podmiot zagraniczny z innego państwa członkowskiego może, ale nie musi ustanawiać takiego przedstawiciela.

Przedstawicielem podatkowym w sprawach VAT może być firma, która:

- ma siedzibę w Polsce
- jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT
- jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego (nie dotyczy agencji celnej, która dokonuje odprawy celnej sprowadzanych z zagranicy towarów przeznaczonych następnie do wywozu do innego państwa UE) oraz
- przez ostatnie 24 miesiące firma lub jej wspólnicy – w przypadku spółek handlowych i cywilnych – nie zalegali z wpłatami poszczególnych podatków (dopuszcza się zaległość do 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach)

Zadania przedstawiciela podatkowego w VAT to:

- rozliczanie za podmiot zagraniczny podatku, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, prowadzenie ewidencji i dokumentacji oraz
- wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów, jeżeli został do tego upoważniony w umowie (np. reprezentowanie podczas kontroli podatkowej)

40.Jakie są zasady rejestracji podatników dla potrzeb podatku od towarów i usług?

Zgłoszenia dokonuje się przed dniem dokonania 1 czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Muszą być spełnione warunki: zgłoszenie składa się do NUS, rejestracja odbywa się za pomocą urzędowego formularza.

41.Proszę scharakteryzować czynności podlegające opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem opodatkowania jest: odpłatna dostawa towarów- przeniesienie prawa dysponowania towarem jak właściciel, odpłatne świadczenie usług(wszystko co nie jest dostawa), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów-przywóz towarów z innego państwa ue, wewnątrzwspól. dostawa towarów-wywóz do innego państwa ue, import-przywóz towarów z kraju 3., eksport-wywóz do państw 3.

42.Czym jest na gruncie ustawy o VAT. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)? WDT-wywóz towarów do innego państwa ue
WNT-przywóz z innego państwa ue.

43.Jakie są warunki i zasady ustalania przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług?

Sankcje VAT są nakładane w dwóch podstawowych przypadkach. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy złożono nierzetelną deklarację podatkową, w rezultacie czego doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, lub gdy w ogóle nie złożono deklaracji VAT i nie zapłacono podatku.

44.Proszę opisać wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i uslug ustalonego przez organy podatkowe.

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego jest zróżnicowana i wynosi 20%, 30% lub 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego bądź kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Zatem w przypadku ujawnienia takich nieprawidłowości vatowiec oprócz konieczności zapłacenia zaległości podatkowej z odsetkami obciążony będzie tego rodzaju sankcją.

45.Proszę zdefiniować import i eksport na gruncie przepisów umowy o podatku od towarów i usług.

Import w VAT to przywóz towarów na terytorium UE z terytorium państwa trzeciego. Miejsce opodatkowania przy imporcie towarów to terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia. Obowiązek podatkowy w imporcie powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego.

Export towarów w VAT to potwierdzona przez organ celny dostawa wysyłana lub transportowana z terytorium kraju poza terytorium UE. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów bądź otrzymania całości lub części zapłaty. Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów jest ustalana jak dla transakcji krajowych, czyli jest to obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota podatku obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

46.Jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu podatku VAT przy transakcjach eksportowych?

Eksport towarów potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium Polski poza UE jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju. Miejscen opodatkowania w przypadku exportu towarów będzie kraj przeznaczenia.

47.Co to jest procedura Tax Free i na czym ona polega?

Procedura zwana TAX FREE dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

Podstawę otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru, na którym będzie widniało potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Stempel odbity na dokumencie ma określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wzór.

48. Jakie są warunki zwrotu podatku w ramach procedury Tax Free?

Procedura zwana TAX FREE dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

Podstawę otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru, na którym będzie widniało potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Stempel odbity na dokumencie ma określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wzór.

49.Proszę omówić zasady rozliczania podatku naliczonego VAT.

Dokonując eksport towarów muszą zostać spełnione określone warunki, aby podatnik mógł korzystać z preferencyjnej stawki VAT. Wywóz ten:

następuje z Polski poza terytorium Unii Europejskiej,

jest wykonany w ramach dostawy towarów,

został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych,

został dokonany przez dostawcę bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski.

50.Proszę omówić terminy zwrotu podatku VAT.

Termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Przy określaniu tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy (czyli nie wystąpi podatek należny, a jedynie naliczony), to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni. Termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia deklaracji. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot w tym terminie, pod warunkiem że wszystkie faktury wykazane w deklaracji są opłacone.

51.Co to jest jednolity plik kontrolny (JPK)?
Księgowość prowadzona w formie elektronicznej, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia JPK. W każdej chwili urząd skarbowy może zażądać przedstawienia JPK.

52.Proszę omówić zasady dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić księgi rzetelnie, przedstawiać je na żądanie urzędu skarbowego, JPK jest narzucony z góry.

53.Jakie obowiązki po stronie podatników wiążą się z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK).
Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

54. Proszę opisać najczęściej występujące mechanizmy wyłudzeń podatku VAT.
-Jednym mechanizmów jest fikcyjny wywóz
- zadeklarowane wywozu towaru o dużej wartości, lecz faktycznie ten towar ma niższa cene
- puste faktury, wystawianie faktur za usługę która nie została faktycznie zrealizowana.

55.Na czym polega przestępstwo (wykroczenie) w podatku VAT, zwane „karuzelą podatkową"?
Transakcje karuzelowe najczęściej obejmują co najmniej dwa kraje UE. Firma B z Polski sprzedaje towary firmie C z Polski. Z tytułu tej transakcji wystawia fakturę VAT według obowiązującej w Polsce stawki VAT. Następnie firma C sprzedaje towary kontrahentowi – firmie A – pochodzącemu z innego kraju UE. Dla firmy C jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa (WDT), zatem stawka podatku VAT wynosi 0%. Firma A kupuje więc towary od firmy C, a następnie sprzedaje je firmie B. W firmie A występują dwie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), od którego sama nalicza VAT, oraz WDT (stawka 0%). Firma B sprzedaje potem te same towary firmie C i schemat się powtarza. Tym samym obrót, w którym towary krążą tą samą drogą, odbywa się wielokrotnie, po czym firma B najczęściej znikają.

56. Omów przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku samochodu osobowego.
W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
- import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium RP,
- nabycie wewnątrz wspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium RP
- pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego.

57.Wymień sytuacje, w których powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów osobowych.
Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce powstaje z dniem:
1) przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa UE do Polski - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem tego samochodu do Polski,
2) nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło po przemieszczeniu tego samochodu do Polski,
3) złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu nie jest jego właścicielem.
Natomiast w przypadku importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce obowiązek podatkowy powstaje z dniem powstania długu celnego.

58.Wskaż podatników akcyzy od samochodów osobowych.
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terenie kraju. W przypadku gdy samochód osobowy stanowi przedmiot
współwłasności, za podatników uznaje się wszystkich współwłaścicieli, nawet gdy czynności podlegających opodatkowaniu dokonał jeden ze współwłaścicieli. Współwłaściciele ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.

59.Omów obowiązki podatnika związane z opodatkowaniem akcyzą samochodów osobowych.
Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od nabycia i opłacenia w ciągu 30 dni, przy imporcie należy złożyć zgłoszenie celne i zapłacić należności.

60.Wymień obowiązki podatnika związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego.
Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od nabycia i opłacenia w ciągu 30 dni, przy imporcie należy złożyć zgłoszenie celne i zapłacić należności.

61.Omów przypadki powstawania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu importu towarów.
Obowiązek podatkowy powstaje w sytuacji importu samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju; nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju., pierwszej sprzedaży na terytorium kraju sam. osob niezarejstrowanego na terytorium kraju a wyprodukowanego na terytorium kraju lub nie została zapłacona akcyza z tytułu importu lub wenwtrzwspol nabycia.

62.Omów właściwość organów w zakresie wymiaru i poboru podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.
Do poboru należności celnych przywozowych- NUS, obliczanie i zaksięgowanie kwoty należności celnych przywozowych- NUCS.

63.Wymień warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.
Warunkiem stosowania procedury jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego oraz zastosowanie dokumentu e-AD. Przemieszczenie towarów następuje pomiędzy składami podatkowymi na terytorium RP lub pomiędzy składami RP a UE.

64.Omów wybrane podstawy opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.
podstawa opodatkowania przy imporcie: wartość samochodu + cło, przy nabyciu wewantrzwspol- średnia wartość rynkowa sam. osob i przy sprzedaży kwota należna z tytułu sprzedaży sam, osob na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku Vat oraz kwotę akcyzy.

65.Wymień przykładowe sytuacje, kiedy ma zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy.
Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie podczas produkcji, magazynowania, przeładowania i przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz przemieszczania między składami.

66.Wymień przykładowe sytuacje, kiedy produkcja wyrobów akcyzowych nie musi odbywać się w składzie podatkowym.
Dotyczy produkcji energii elektrycznej, wyrobów węglowych, suszu tytoniowego, wyrobów akcyzowych od których została opłacona akcyza, z wykorzystaniem wyłącznie wyr akc od których akcyza została opłacona, mniej niż 1000 hektolitrów wina w roku kalendarzowych, piwa i wina wytwarzane domowym sposobem na własny użytek.

67.Wymień przykładowe sytuacje, kiedy następnie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:
1)zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
2) złożenie we właściwym urzędzie zabezpieczenia akcyzowego.
Sytuacje kiedy następuje zakończenie procesu zawieszenia poboru akcyzy
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:
z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego.

68.Wymień podmioty uprawnione do korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Zgodnie z § 2 pkt 2a ww. rozporządzenia odbiorcą w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego jest skład podatkowy, zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
-prowadzący skład podatkowy / skład podatkowy; -zarejestrowany odbiorca; zarejestrowany wysyłający; -podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy (NATO, Dyplomaci)

69.Podaj przykłady zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych.
wyroby energetyczne zużywane do produkcji energii elektrycznej; alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; napoje alkoholowe używane do produkcji innych wyrobów (octu, produktów leczniczych, olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych, bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych według wskazanych norm ilościowych; Zwolnienia ze względu na przeznaczenie:-olej opałowy (ciężki) wykorzystywany do: produkcji energii elektrycznej - oleje smarowe przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż „napędowe lub opałowe",

70.Wymień przykładowe zwolnienia od akcyzy stosowane w imporcie.
Dla importu określony został limit wynoszący 600 litrów na pojazd dla pojazdów silnikowych, 200 litrów na pojemnik dla pojemników specjalnego przeznaczenia. Ponadto limit w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd określony został dla paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe wjeżdżające na polski obszar celny z krajów trzecich, zwolnieniu podlegają wyroby tytoniowe i napoje alkoholowe w ilościach określonych przez ustawodawcę, odpowiednich z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu.

71.Wymień i omów rodzaje znaków akcyzy.
Ustawa przewiduje dwa rodzaje znaków: znaki podatkowe i legalizacyjne , znaków cechowych lub odcisków pieczęci,Banderola – prostokątna, papierowa opaska naklejana na opakowanie, świadcząca o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony. Banderole stosuje się również jako świadectwo zapłacenia przez producenta lub importera podatku akcyzowego. Wymiary banderoli i wzory nadruku zależą od rodzaju towaru i wysokości opłaconego podatku, a gatunek papieru i stosowana technika drukarska mają uniemożliwiać jej sfałszowanie.

72.Wskaż podmioty. na których ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym podmiocie będącym:
podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;
importerem; podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; przedstawicielem podatkowym; podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych

73.Omów w jakich przypadkach wyroby akcyzowe są zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.
Całkowicie niezdatne do użytku (np. z powodu wad jakościowych, wyroby nienadające się do spożycia lub połamane papierosy);wyprowadzone ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych; przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa celnego;przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez terytorium kraju

74.Omów jaką postać mogą mieć znaki akcyzy oraz wskaż wybrane sposoby i zasady ich naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych.
Znak akcyzy jest nanoszony na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie
(banderole podatkowe i legalizacyjne),; Postacie znaków akcyzy:; Banderole Znaki cechowe Odciski pieczęci. Banderola-prostokątna, papierowa
opaska naklejana na opakowanie, świadcząca o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony.
Banderole stosuje się także jako świadectw zapłacenia przez produc lub importer podatku akcyzy

TEMAT 3. KONTROLE WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNO-SKARBOWĄ

1.Jakie są sankcje za nieprawidłowe wykonywanie transportu drogowego?
jeśli wina jest po stronie kierowcy odpowiada on karą grzywny do 2000 zł Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny następuje w trybie określonym w KPW. Wysokość kary u przedsiębiorców wynosi od 50 - 12000zł. Suma kar z jednej kontroli nie może przekraczać 12 000zł

2. Opisz zależności pomiędzy dozorem celnym, a statusem celnym.
Dozór celny to ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z obrotem z krajami trzecimi. Od chwili wprowadzenia towarów na obszar celny Unii podlegają one dozorowi celnemu i mogą zostać poddane kontrolom celnym. Towary pozostają pod dozorem celnym tak długo, jak jest to konieczne do określenia ich statusu celnego.
Status celny zaś oznacza określenie towaru jako towar unijny lub nieunijny. Co pozwala na określenie co dalej należy zrobić z tym towarem.Towary nieunijne pozostają pod dozorem celnym do momentu zmiany ich statusu celnego lub do czasu, gdy zostaną wyprowadzone poza obszar celny Unii lub zniszczone. Towary unijne nie podlegają żadnym czynnościom celnym.

3. Jakie dokumenty i urządzenia stosujemy w trakcie wykonywania kontroli rodzaju paliwa w zbiorniku pojazdu?
Funkcjonariusz w obecności kierującego pojazdem pobiera ze zbiornika pojazdu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie więcej niż 0,5 l. Do pobrania próbki paliwa funkcjonariusz stosuje urządzenie umożliwiające pobranie (zassanie) odpowiedniej ilości paliwa, a następnie przelanie go lub przetłoczenie do naczynia.
Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu sporządza się protokół. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden dla kierujący kontrolowanym pojazdem, drugi – do akt sprawy.

4. Jakie elementy zawiera protokół z kontroli celno skarbowej?
Protokół zawiera w szczególności :

- wskazanie kontrolowanego;
- wskazanie kontrolującego;
- określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
- określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
- opis dokonanych ustaleń faktycznych;
- dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów

5. W jakich obszarach wykonywana jest kontrola celno skarbowa?

- prawo podatkowe,
- dewizowe,
- celne,
- hazardowe,
- rodzaj paliwa w zbiorniku ,
- ruch drogowy,
- transport drogowy,
- przesyłki pocztowe

6. Jakie metody kontroli celnej wskazuję unijny kodeks celny i kiedy je stosujemy?
Metody kontroli:
•bezpośrednia kontrola towarów wprowadzanych i wyprowadzanych - Kontrola może polegać na :weryfikacji wymaganych dokumentów lub analizie komunikatów przesyłanych w systemie kontroli importu ICS. Wprowadzane towary obejmuje się PDS, zgłoszeniem celnym lub deklaracją czasowego składowania pochodzenie towarów oraz pozycja taryfy celnej
• kontrola po zwolnieniu towarów- dla potrzeb kontroli celnych osoba powinna przechowywać dokumenty przez okres co najmniej 3 lat .Ustawa Prawo celne przedłuża termin przechowywania dokumentów mających znaczenie dla kontroli do 5 lat

7. W jaki sposób przebiega bezpośrednia kontrola celna towarów wprowadzanych na obszar celny UE
bezpośrednia kontrola towarów wprowadzanych i wyprowadzanych - Kontrola może polegać na :weryfikacji wymaganych dokumentów lub analizie komunikatów przesyłanych w systemie kontroli importu ICS. Wprowadzane towary obejmuje się PDS, zgłoszeniem celnym lub deklaracją czasowego składowania. Towary wprowadzane na obszar celny Unii muszą być przedstawione niezwłocznie po przybyciu towarów do wyznaczonego urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organy celne.

8. Jakie znasz formy dokonywania zgłoszenia celnego?
elektroniczna
pisemna
ustna
dorozumiana - jest to zielony pas z napisem nic do oclenia, jest dla osób które nie mają nic do zgłoszenia

9. Jakie są zasady wykonywania przeszukania osobistego podróżnych?
Przeszukanie osobiste- F-usz i osoba przeszukiwana powinni być tej samej płci, zachowanie godności osobistej, zasad higieny, odpowiednie pomieszczenie. Z tej czynności sporządza się protokół, który stanowi załącznik do rejestru. Przeszukanie podróżnego w wieku poniżej 17 lat powinno być przeprowadzane w obecności opiekuna prawnego.

10. W jaki sposób wszczyna się kontrolę celno skarbową?
Kontrola celna -- to czynność wykonywana przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego. Kontrolę celną wszczyna się z urzędu, na podstawie upoważnienia. Datą wszczęcia jest dzień doręczenia upoważnienia. Z kontroli sporządza się protokół. Kontrola powinna być zakończona do 3 m-cy od jej rozpoczęcia.

11. Co należy brać pod uwagę typując do kontroli podróżnych przekraczających granicę UE?
Funkcjonariusz typując do kontroli bierze pod uwagę:
zachowanie podróżnego, informacje z systemów, analiza paszportów, ogólny wygląd, oględziny samochodów,

12. Co to jest dozór celny oraz co to jest kontrola celna? Opisz dodatkowo zależności pomiędzy tymi dwiema instytucjami unijnego kodeksu celnego.
Dozór celny – ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego. Od chwili wprowadzenia towarów na obszar celny UE podlegają one dozorowi celnemu i mogą zostać poddane kontrolom celnym. Towary pozostają pod dozorem do czasu określenia ich statusu celnego.
Kontrola celna- czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego. Między dozorem a kontrolą istnieją duże zależności. Funkcjonariusz może wykonywać w ramach dozoru celnego wszystkie czynności kontroli, które uzna w danym przypadku za stosowne . Czynności kontrolne mogą być wykonywane w każdym miejscu i czasie.

13. W jaki sposób dokumentuje się czynności kontroli celno skarbowej?
Protokołem w formie pisemnej; Wynika to z art. 143 kpk; Spisania protokołu wymagają m.in. Ustne zawiadomienie, wniosek o ściganie i jego cofnięcie, oględziny, wyjęcie zwłok, konfrontacje, okazanie, przeszukanie miejsca, rzeczy osoby systemu informatycznego, końcowe zaznajomienie się, przebieg rozprawy ; Notatka – rozpoznanie posesyjne Wszystkie protokoły oprócz zatrzymania sporządza się w 1 egz.

14. W jaki sposób przebiega weryfikacja zgłoszenia celnego?
weryfikacja zgłoszenia celnego- organy celne mogą zweryfikować prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu poprzez: kontrolę zgłoszenie i załączonych dokumentów, żądanie dostarczenia innych dokumentów, przeprowadzenie rewizji towarów, pobranie próbek w celu dokonania analizy. Weryfikacji należy dokonać po przyjęciu zgłoszenia.

15. W jaki sposób przebiega kontrola środków przewozowych wewnątrz kraju oraz na granicy UE, w wykonywana przez funkcjonariusza służby celno skarbowej?
Celem systemu monitorowanie przewozu drogowego towarów jest eliminacja szarej strefy poprzez wzmocnienie pakietu paliwowego i energetycznego eliminacja oszustw szczególnie w zapłacie podatku VAT, zwrotach podatku VAT, obrocie fakturowym.
System ten polega na: gromadzeniu i przetwarzaniu danych o przewozie towarów z wykorzystaniem rejestru SENT, kontroli na drodze, odpowiedzialność za niewykonywanie obowiązków nałożonych w ustawie na uczestników przewozu.
Towary których przewóz podlega monitorowaniu: masa brutto przesyłki towarów przekracza 500kg lub objętość przekracza 500l, alkohol całkowicie skażony powyżej 500l, susz tytoniowy bez względu na jego ilość w przesyłce.

16. W jaki sposób funkcjonariusz służby celno-skarbowej powinien dokonać zatrzymania pojazdu poruszającego się po drodze oraz kontroli ruchu drogowego?
określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zatrzymany pojazd należy sprowadzić w bezpieczne miejsce, w przypadku braku takiego miejsca należy zatrzymać pojazd na jezdni, przy prawej krawędzi. Pojazd służbowy powinien być ustawiony za pojazdem zatrzymywanym z kołami lekko skręconymi w prawo. Należy włączyć światła błyskowe lub awaryjne. Funkcjonariusz podchodzi z tyłu przedstawia się i podaje przyczynę kontroli. Następuje kontrola dokumentów. Można nakazać podróżnemu opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce o dach lub położyć się na ziemi twarzą do podłoża. Jeśli ktoś się nie podporządkowuje poleceniom można zastosować wobec niego ŚPB.

17. Jakie dokumenty kontrolujemy w trakcie wykonywania kontroli transportu drogowego na drodze publicznej?
karta kierowcy, zapis tachografu tj.wykresówki (z dnia bieżącego + 28 poprzednich dni), zapisy odręczne i wydruki z bieżącego dnia +28 poprz, prawo jazdy (nie możemy go zatrzymać), wypis z licencji lub zezwolenia

18. W jaki sposób przebiega kontrola celna po zwolnieniu towaru u przedsiębiorcy wykonywana w trybie art. 48 UKC?
do celów kontroli celnych organy celne mogą weryfikować prawidłowość i kompletność informacji podanych w zgłoszeniu celnym podanych w :
zgłoszeniu celnym, wywozowej i przywozowej deklaracji skróconej, deklaracji do czasowego składowania, zgłoszenie do powrotnego wywozu lub powiadomienia o powrotnym wywozie, a także weryfikować prawidłowość wszelkich załączonych dokumentów.
Organy mogą przeprowadzić rewizje towarów lub pobrac probki jeżeli nadal istnieje taka możliwość.

19. W jaki sposób powinna przebiegać kontrola podróżnego przekraczającego granicę UE?
Podróżny poddawany kontroli przez funkcjonariusza powinien na jego polecenie wydać i okazać posiadane przy sobie towary, przedmioty i wartości dewizowe. Podróżny na polecenie funkcjonariusza powinien otworzyć bagażnik i pokazać jego zawartość, natomiast w przypadku odmowy funkcjonariusz wykonuje rewizję na odpowiedzialność podróżnego.

20. Omów zasady wykonywania kontroli drogowych transportu drogowego.
zasada odpowiedniego doboru miejsca i czasu kontroli - czas prowadzenia kontroli i punkty kontrolne powinny być dobierane w sposób utrudniający kierowcom prowadzącym omijanie kontroli
zasada niedyskryminacji - kontrole drogowe powinny być wykonywane bez dyskryminacji ze względu na takie kryteria jak kraj rejestracji pojazdu, kraj zamieszkania kierowcy, kraj siedziby przedsiębiorstwa

21. W jaki sposób funkcjonariusz służby celno-skarbowej wykonuje kontrolę czasu pracy kierowcy?
Kontrolujący powinien sprawdzić tożsamość kierowcy, sprawdzić ważność karty kierowcy, sprawdzić czas pracy kierowcy, zebrać dane z karty kierowcy i z pamięci danych, dokonać wzrokowych oględzin urządzenia rejestrującego (tachografy analogowe i cyfrowe) i zabezpieczyć materiał dowodowy.
Przy kontroli zapisów tachografów analogowych należy sprawdzić legalizację urządzenia, sprawdzić czy zegar jest ustawiony prawidłowo, sprawdzić czy ostała zastosowana prawidłowa wykresówka (porównać zakres prędkości oraz znak zatwierdzenia, sprawdzić stan drogomierza i wyjąć wykresówke z urządzenia i dokonać analizy zapisu. Po zakończeniu kontroli na odwrocie wykresówki należy postawić pieczęć kontrolera i wpisać godzinę zakończenia kontroli.

22. W jaki sposób przebiega kontrola paliwa w zbiorniku pojazdu?
Próba kwasowa i polowa (pobranie próbki paliwa i przekazanie jej celem przeprowadzenia analizy przez wyspecjalizowane laboratorium KAS).
Funkcjonariusz w obecności kierującego pojazdem pobiera ze zbiornika pojazdu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie więcej niż 0,5 l. Do pobrania próbki paliwa funkcjonariusz stosuje urządzenie umożliwiające pobranie (zassanie) odpowiedniej ilości paliwa, a następnie przelanie go lub przetłoczenie do naczynia

23. W jaki sposób wykonujemy analizę ryzyka w służbie celno - skarbowej?
Analiza ryzyka – metoda badawcza, której celem jest rozpoznanie ryzyka, pomiar jego wielkości oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczenia. Podstawą do przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka i całego cyklu zarządzania ryzykiem są uzyskane informacje, które poddaje się głębokiej analizie, weryfikacji i selekcji, a następnie systematycznie się je zestawia.
Wykonujemu analize poprzez : analize przepisow prawa, analize statystyczna, analize wyniku kontroli i przypadku ujawnien naruszenia przepisów prawa poprzez ocene ryzyka.

24. Co oznacza ryzyko w ramach zarządzania ryzykiem i w jaki sposób nim zarządzamy w Służbie Celno-Skarbowej?
ocenione zagrożenie wystąpienia zdarzenia bądź zjawiska, naruszającego przepisy prawa w obszarach zadań wykonywanych przez organy CS.
Rodzaje ryzyka: potencjalne (prawdopodobne) i rzeczywiste
W jaki sposób nim zarządzamy: dokonujemy analizy systemów informatycznych, częstotliwości przejazdów, a także analizę paszportu podróżnego

25. Jakie są korzyści ze stosowania analizy ryzyka przez służbę Celno-skarbową?
Analiza ryzyka- metoda badawcza , której celem jest rozpoznanie ryzyka, pomiar i ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczenia
Korzyści: ograniczenie przemytu, lepsze wyniki, ułatwienie ruchu towarów, usprawnienie kontroli celnej, równe prawa dla podmiotów przemieszczających się przez granice

26. Omów źródła informacji używane w trakcie prowadzenia analizy ryzyka w służbie celno skarbowej.
źródła informacji: mogą pochodzić z rejestru kontroli, rejestru ryzyka, dostępnych systemów informatycznych, anonimów, donosów, własna wiedza

27. Wskaż min. 10 konkretnych uprawnień przysługującym funkcjonariuszom podczas wykonywania kontroli celno skarbowej.
monitorowanie przewozu drogowego towaru, rewizja przesyłek pocztowych, rewizja towarów, kontrola próbek, weryfikacja zgłoszenia, kontrola dokumentów, księgowości, kontrola środków transportu, kontrola bagażu, kontrola osób

28. Jakie znasz rodzaje przewozów drogowych, wskazanych w ustawie o transporcie drogowym? Omów je.
Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje przewozu drogowego:
- transport drogowy
- niezarobkowy przewóz drogowy (zwany również przewozem na potrzeby własne) - przewóz na potrzeby własne wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Te dwa podstawowe typy przewozów ze względu na trasę przewozu dzielą się na:
- krajowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- międzynarodowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie ulega dalszym podziale na przewóz drogowy osób i rzeczy.

29. Omów jakiego rodzaju specjalistycznego sprzętu do wykonywania kontroli używają funkcjonariusze służby celno-skarbowej.
fiberoskop, endoskop, boroskop, detektor przemytu, urządzenie RTG, kamera na podczerwień, pies służbowy, narkotesty

30. W jaki sposób przebiega szkolenie psa służbowego oraz jego przewodnika w służbie celno skarbowej.
Przewodnik wraz z psem wyjeżdżają do ośrodka szkoleniowego przeznaczonego dla służby cs. Szkolenie psa wraz z funkcjonariuszem trwa 3 miesiące. psy szkolone są na odpowiednie zapachy np. tytoń, środki dewizowe. pies po znalezieniu odpowiedniego zapachu na towar który jest szkolony nagradzany jest przysmakiem lub zabawką. Można powiedzieć że jest to uczenie poprzez nagrodę. Przewodnik uczy jak się jak postępować ze zwierzęciem,poznaje jego reakcje i zachowania, a także uczy psa posłuszeństwa. Szkolenie kończy się egzaminem psa i funkcjonariusza.

31. Jakie dokumenty i urządzenia kontrolujemy w trakcie wykonywania kontroli czasu pracy kierowcy?
zezwolenie, licencja wspólnotowa, karta kierowcy, formularz jazdy,tachograf analogowy i cyfrowy,OC i AC polisy, dowód rejestracyjny
Kontrolujący powinien sprawdzić tożsamość kierowcy, sprawdzić ważność karty kierowcy, sprawdzić czas pracy kierowcy, zebrać dane z karty kierowcy i z pamięci danych, dokonać wzrokowych oględzin urządzenia rejestrującego (tachografy analogowe i cyfrowe) i zabezpieczyć materiał dowodowy.

32. Wymień przykładowe przesłanki skierowania samochodu przekraczającego granicę do pogłębionej kontroli w biurze kontroli szczegółowej.
znalezione przedmioty ponad dopuszczalna norme, podejrzane zachowanie podróżnych, modyfikacje samochodu, analiza systemów informatycznych

33. Jakie są zasady kontroli pojazdów nienormatywnych?
Pojazd nienormatywny- pojazd lub zespół którego masa, nacisk osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych. Przejazd pojazdu jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia. Wyjątki w których nie trzeba mieć pozwolenia : pojazdy straży pożarnej, pojazdy specjalne należące do Sił Zbrojnych RP, Policji lub Straży Granicznej

TEMAT 4. PRAWO CYWILNE

1. Wymień i scharakteryzuj krótko podmioty uczestniczące w obrocie prawnym
a) **Osoba fizyczna** - każdy człowiek, który od chwili urodzenia aż do śmierci
b) **Osoba prawna** - Twór prawa który powstaje poprzez wpis do KRS
wyodrębniona pod względem majątkowym i organizacyjnym jednostka posiadająca przymiot osobowości prawnej z mocy przepisów prawa.
c) **jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej** - jednostka wyodrębniona organizacyjnie i majątkowo mająca samodzielna podmiotowość prawna wynikającą z przepisów prawa.

2. Omów pojęcie zdolności prawnej i zdolność do czynności prawnych w prawie cywilnym.
Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
Zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

3. Podaj definicję osoby prawnej.
Twór prawa który powstaje poprzez wpis do KRS
wyodrębniona pod względem majątkowym i organizacyjnym jednostka posiadająca przymiot osobowości prawnej z mocy przepisów prawa. Posiada zdolność do bycia samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
Osoba prawna to jednostka organizacyjna, czyli trwałe zespolenie grupy ludzi i środków materialnych, powołanych w celu zrealizowania określonych zadań, która może być przedmiotem stosunków cywilnoprawnych. Osobą prawną jest również Skarb Państwa. Wyposażona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych mi.

4. Omów sposób reprezentacji w prawie cywilnym Skarbu Państwa.
Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Nie podlega wpisowi do rejestru, osobowość prawną nadaje Kodeks cywilny. Skarb Państwa działa przez swoje jednostki organizacyjne - Urząd Skarbowy, KAS, UCS, sądy, prokuratury.

5. Omów pojęcie prokury oraz jej zakres.
Prokura- jest pełnomocnictwem dla osoby fizycznej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którego może udzielić przedsiębiorca, który jest wpisany do KRS
Prokura wymaga dla ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w KRS. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Dla skuteczności udzielenia prokury potrzebne jest tylko oświadczenie woli mocodawcy. Każda prokura jest pełnomocnictwem, ale nie każde pełnomocnictwo jest prokurą. Mocodawcą w wypadku prokury może być jedynie przedsiębiorca i to do tego podlegającym obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – KRS.

6. Wymień przesłanki wygaśnięcia prokury.
Wygasa poprzez wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru , ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji, przekształcenie przedsiębiorcy, śmierć prokurenta lub odwołanie prokury.

7. Wymień podstawy zawiązania spółki cywilnej.
Byt co najmniej 2 wspólników. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Umowa może być zawarta w formie ustnej oraz pisemnej; np. kancelarie notarialne, adwokackie).

8. Omów pojęcie reprezentacji spółki cywilnej. I podmioty reprezentujące spółkę.
Reprezentowanie spółki cywilnej - w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.
Podmioty reprezentujące spółke:

- wspolnicy
- prokurent lub pełnomocnik
- kurator lub likwidator

9. Wymień sposoby rozwiązania spółki cywilnej.
Rozwiązanie spółki cywilnej:

- Sądowe.
- Z mocy postanowień zawartych w umowie spółki. (powody które sa zawarte w umowie – zostały uzyskane cele lub nie zostały osiągnięte cele oraz gdy nie jest możliwe osiągniecie wyznaczonych celów).
- Uchwałą wspólników

10. Omów zasady odpowiedzialności spółki cywilnej za zobowiązania.
Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki:
Z majątku spółki – SUBSYDIALNA
Z majątku osobistego wspólników – SOLIDARNA
SUBSYDIALNOŚĆ polega na – zaspokajają się zobowiązania spółki jeżeli jest niewystarczająca wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym.
SOLIDARNA - wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

11. Omów istotę gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Wymień jeden przypadek zastosowania gwarancji przed organami celnymi.
Umowa ubezpieczenia - przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. O konstrukcję umowy ubezpieczenia oparta jest gwarancja (bankowa bądź ubezpieczeniowa).
Gwarancja stanowi pisemne zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji, określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.
Przypadek: tranzyt jeżeli dłużnik zachowa się w określony sposób np. nie dowiezie towaru do urzędu przeznaczenia, bądź gdy towar w miejscu przeznaczenia jest inny niż w miejscu wysłania.

12. Omów zasadę odpowiedzialności gwaranta za zobowiązanie wynikające z gwarancji.
Jeżeli dłużnik zachowa sie w okreslony sposob nie dotrzyma warunków tranzytu gwarant zapłaci za dłużnika organom celnym czyli wierzycielowi.

13. Co to jest pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo- jest to umocowanie do reprezentowania, czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie

14. Przedstawicielstwo ustawowe i umowne.
Przedstawicielstwo - czynność prawna dokonywana przez osobę zwaną przedstawicielem, może wynikać z ustawy, albo umowy.
Przedstawicielstwo ustawowe - jest takie, że jest z góry narzucone, np. przez przepis, nie jest zależne od woli reprezentowanej,
Przedstawicielstwo umowne - polega na tym, że to my sobie wybieramy przedstawiciela, który będzie nas reprezentował

15 .Rodzaje pełnomocnictw

a) ogólne,

b) szczególne

c) rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne (do wszystkiego) obejmuje umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu i wymaga bezwzględnie formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Pełnomocnictwo rodzajowe (do danej czynności) obejmuje umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju. Według Sądu Najwyższego, „pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. (do składania odwołania ws. celnych).

Pełnomocnictwo szczególne (do konkretnej sprawy) obejmuje umocowanie do dokonania konkretnych, oznaczonych czynności prawnych. Liczba tych czynności powinna wyraźnie wskazana, w przeciwnym przypadku nie będzie to pełnomocnictwo szczególne tylko rodzajowe. Przykładem takiego pełnomocnictwa jest pełnomocnictw do złożenia oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego.

16. Substytucja.

Substytucja polega na upoważnieniu przez pełnomocnika strony innej osoby (dalszego pełnomocnika) do działania w imieniu mocodawcy. Możliwość udzielenia substytucji powinna wynikać z treści pierwotnego pełnomocnictwa. Substytut przejmuje zakres umocowania pierwotnego, chyba, że z treści udzielonej substytucji wynika inaczej. Substytut działa w imieniu i na rachunek mocodawcy.

17. Scharakteryzuj spółki osobowe.

SPÓŁKI OSOBOWE:

- **Spółka jawna** - jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
- **Spółka partnerska**- jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. (adwokaci, architekci, lekarze)
- **Spółka komandytowa-prowadzi** przedsiębiorstwo pod własną firmą. Celem spółki komandytowej musi być wykonywanie działalności gospodarczej. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy.
- **Spółka komandytowo – akcyjna**-jest to spółka osobową, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Spółka składa się z komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność. Akcjonariusz za zobowiązania spółki nie ponosi odpowiedzialności.

18. Scharakteryzuj spółki kapitałowe.

Wyróżniamy dwa rodzaje spółek kapitałowych:

- **spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -** może zostać utworzona przed jedną lub kilka osób. Kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5 000 zł. Wspólnicy/udziałowcy mają równe prawa i obowiązki. Jednym z możliwych celów jest prowadzenie przedsiębiorstwa.
- **spółkę akcyjna -** Jest spółką kapitałową, posiadającą osobowość prawną. Jej kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł a jedna akcja ma wartość 1 grosza. W spółce tej odpowiedzialność akcjonariuszy jest wyłączona.

19. Omów zasady reprezentacji spółki jawnej lub komandytowej.

Reprezentacja spółki jawnej oznacza składanie oświadczeń woli. Spółka jawna jako nie posiada organu, prawo do reprezentowania spółki przysługuje każdemu wspólników. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

20. Wymień etapy powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

jak powstaje spółka zoo są 2 etapy, wspólnicy zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której określają kto ile wnosi i co będą robić 2 etap wpis do krs

21. Omów etapy powołania spółki akcyjnej.

Powstanie spółki akcyjnej:

Zawiązanie spółki akcyjnej poprzez podpisanie statutu przez założycieli spółki oraz złożenie oświadczeń o objęciu akcji.

Zgromadzenie kapitału. Wniesienie wkładów.

wymagane jest ustanowienie organów spółki akcyjnej. Przed dokonaniem rejestracji musi zostać wyłoniony zarząd i rada nadzorcza.

Złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru.

22. Omów sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zgodnie z podstawowymi normami reprezentacja spółki jest uprawnieniem zarządu. .
Zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie:
- dwóch zarzadów
- członka zarzadu i prokurenta

23. Omów sposób reprezentacji spółki akcyjnej.
Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to jedyny członek zarządu samodzielnie reprezentuje spółkę.
Jeżeli zarzą jest wieloosoboy to wtedy spółke reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek i prokurent.

24. Omów zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Za zobowiązania spółki ponosi odpowiedzialność spółka całym swoim majątkiem jako samodzielny podmiot prawa z wyodrębnionym majątkiem. Odpowiedzialność subsydiarna – subsydiarność wchodzi dopiero na etapie egzekucji wyraża się ona w tym, że w pierwszej kolejności wierzyciel kieruje egzekucję do majątku spółki. Natomiast do majątku wspólnika może skierować egzekucję dopiero w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki.

25. Omów zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tworzy się ją w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Udziałowcy tej spółki nie odpowiadają swoim majątkiem w razie jej bankructwa. Aby utworzyć taką spółkę należy zebrać tzw. Kapitał zakładowy, który musi wynosić 50.000zł, wartość jednego udziału musi wynosić co najmniej 500zł. Udziałowcy zawierają umowę lub sporządzają akt założycielski (w formie aktu notarialnego). Spółkę taką reprezentuje zarząd, który jest powoływany/odwoływany uchwałą wspólników. Na czele zarządu stoi prezes zarządu. Członkowie mogą też powołać radę nadzorczą, powinni to zrobić w przypadku kiedy kapitał jest większy niż 500.000zł oraz jest co najmniej 25 udziałowców. Spółka musi być zarejestrowana w rejestrze sądowym w przeciągu 6 miesięcy od daty spisania umowy.
Spółka odpowiada za swoje zobowiązania bez żadnych ograniczeń, swoim majątkiem pochodzącym z wkładów wspólników oraz z jej własnej działalności.

26.Wymień organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółkę taką reprezentuje zarząd, który jest powoływany/odwoływany uchwałą wspólników. Na czele zarządu stoi prezes zarządu. Członkowie mogą też powołać radę nadzorczą, powinni to zrobić w przypadku kiedy kapitał jest większy niż 500.000zł oraz jest co najmniej 25 udziałowców. Spółka musi być zarejestrowana w rejestrze sądowym w przeciągu 6 miesięcy od daty spisania umowy.

27. Wskaż podstawowe różnice między spółką kapitałowa, a osobową.
Istnieje wiele różnic pomiędzy spółkami kapitałowymi i osobowymi. Najważniejsze z nich są następujące:
- Do utworzenia spółki osobowej potrzeba co najmniej dwóch wspólników, natomiast w sytuacji, gdy jeden z nich rezygnuje – spółka przestaje istnieć. W przypadku spółek kapitałowych spółkę może utworzyć tylko jeden wspólnik;
- W spółkach osobowych skład personalny nie może się zmienić (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych), natomiast w spółkach kapitałowych nie ma przeszkód, by dokonać dowolnych zmian;
- W spółkach osobowych wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania osobiście, całym swoim majątkiem, również osobistym. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność za zobowiązania ogranicza się do wysokości włożonego kapitału;

28. Wymień rejestry przedsiębiorców oraz organy uprawnione do ich prowadzenia.
CIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, tu wpisuje się przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, Rejestr prowadzi Minister przedsiębiorczości i technologii jako minister właściwy do spraw gospodarki, urząd gminy
KRS - krajowy rejestr sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów tj. spółki, przedsiębiorstwa stowarzyszenia itp, oraz dłużników, tu wpisuje się przedsiębiorców, którzy są osobami prawnymi. Prowadzone są przez sądy gospodarcze i jednostki sądów rejonowych,

29. Pojęcie działalność gospodarcza
Jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

30. Pojęcie przedsiębiorcy.,
jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna (osoby prawne ułomne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi) ale posiadające zdolność do czynności prawnych, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

31. Podmiotowy zakres Krajowego Rejestru Sądowego.
Podmiotowy zakres stosuje się do następujących podmiotów:

spółek jawnych;	spółek komandytowych;	spółek z o.o.
spółek partnerskich;	spółek komandytowo-akcyjnych;	spółek akcyjnych;

32. Omów zasady korzystania z danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
KRS - krajowy rejestr sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów tj. spółki, przedsiębiorstwa stowarzyszenia itp, oraz dłużników, tu wpisuje się przedsiębiorców, którzy są osobami prawnymi. Prowadzone są przez sądy gospodarcze i jednostki sądów rejonowych,

33. Wymień podstawowe dane gromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące przedsiębiorców.
dane podmiotu, siedziba i adres, informacje o umowie, sposób powstania, dane wspólników, kapitał spółki

34. Omów przesłanki ogłoszenia upadłości.
Są to okoliczności określone w ustawie Prawo upadłościowe, które muszą zaistnieć lub nie mogą wystąpić, aby możliwe było ogłoszenie upadłości danego dłużnika. Przesłanki te można podzielić na przesłanki pozytywne i negatywne.
I. PRZESŁANKI POZYTYWNE, czyli takie, które muszą zaistnieć, aby Sąd uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli nie wystąpią one w danej sprawie, Sąd oddali lub może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości danego dłużnika.
II.PRZESŁANKI NEGATYWNE, czyli takie, które nie mogą zaistnieć, aby Sąd ogłosił upadłość danego dłużnika. Jeśli wystąpią one w danej sprawie, Sąd oddali albo może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości danego dłużnika.

35. Omów pojęcie zdolności upadłościowej.
Przez zdolność upadłościową rozumiemy zdolność do tego, aby być upadłym. Zdolność upadłościowa służy przedsiębiorcy, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną. Bez względu na to czy jest osobą fizyczną czy prawną. Podstawą upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność to stan faktyczny polegający na zaprzestaniu płacenia długów lub stan faktyczny nadmiernego zadłużenia. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Datą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Sąd musi oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji bankructwa.

36. Wymień organy w postępowaniu upadłościowym oraz ich zadania.
Wśród podmiotów postępowania można wyróżnić organy postępowania upadłościowego oraz uczestników postępowania upadłościowego. Organami postępowania upadłościowego są: sąd upadłościowy, sędzia-komisarz, syndyk, nadzorca sądowy oraz zarządca. Uczestnikami postępowania upadłościowego są: dłużnik i podmiot, który zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości (w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości), upadły (we właściwym postępowaniu upadłościowym) wierzyciel oraz organy wierzycieli: zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli. Ponadto w postępowaniu upadłościowym w określonych ustawą wypadkach uczestniczyć mogą: komornik sądowy, notariusz lub biegły sądowy.

37. Forma i data ogłoszenia upadłości.
Przez zdolność upadłościową rozumiemy zdolność do tego, aby być upadłym. Zdolność upadłościowa służy przedsiębiorcy, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną. Bez względu na to czy jest osobą fizyczną czy prawną. Podstawą upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Niewypłacalność to stan faktyczny polegający na zaprzestaniu płacenia długów lub stan faktyczny nadmiernego zadłużenia. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Datą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości. Sąd musi oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji bankructwa.

38. Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym.
Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać i wydać swój majątek syndykowi.

39. Omów istotę postępowania naprawczego.
Postępowanie naprawcze – jest to postępowanie uregulowane przez prawo upadłościowe i naprawcze.
Mogą z niego korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy jeszcze na bieżąco spłacają swoje zobowiązania, ale ich sytuacja ekonomiczna jest tak trudna, że w niedługim czasie ewidentnie staną się niewypłacalni.

TEMAT 5. PRAWO CELNE

1. Omów przedstawicielstwo bezpośrednie przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby (jedynie agent celny). Nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swoje działania jego działanie wywołuje skutki prawne dla osoby reprezentowanej. W przypadku złożenia zgłoszenia celnego przedstawiciel bezpośredni nie jest odpowiedzialny za dług celny który powstaje.

2. Omów przyjęcie zgłoszenia celnego i jego skutki
Przyjęcie zgłoszenia celnego: Następuje niezwłocznie pod warunkiem, że zgłoszenie odpowiada wymogom przepisów prawa i towary zostayorzedstawione rgana celnym. data przyjęcia zgłoszenia jest wykorzystana do stosowania przepisów regulujacych procedure celna.
definicja zgłoszenia celnego - oznacza czynność przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określona procedura celna.
Skutek: objecie towartu wlasciwa procedura celna i okreslenie kwoty długu celnego

3. Omów przedstawicielstwo pośrednie
przedstawiciel celny działa we własnym imieniu na rzecz innej osoby, w tym przypadku kwoty długu celnego można dochodzić solidarnie od przedstawiciela i osoby reprezentowanej

4. Przedstaw formy zgłoszeń celnych i omów jedną z wybranych form zgłoszeń celnych
- elektroniczne
- pisemne
- ustne
- zgłoszenie w formie czynności uznanej za zgłoszenie (dorozumiane): polega na tym, że jest to zielone przejście i jest to dla osób które nie mają nic do zgłoszenia

5. Omów instytucję sprostowania zgłoszenia celnego
Zgłaszający na wniosek po złożeniu deklaracji może sprostować tylko niezbędne i podstawowe informacje. Takie sprostowanie nie jest już możliwe gdy: organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji, stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w przywozowej deklaracji oraz gdy towar został już zwolniony.

6. Podaj warunki unieważnienia zgłoszenia celnego
Następuje na wniosek zgłaszającego. Można unieważnić zgłoszenie celne w następujących przypadkach - towary niezwłocznie zostaną objęte inną procedurą celną - objęcie towarów wnioskowaną procedurą nie jest już uzasadnione

7. Omów obowiązki osoby wprowadzającej towar na obszar celny Unii Europejskiej
deklaracja skrócona, dostarczyć towar do urzędu granicznego, przedstawić towar, złożyć zgłoszenie celne

8. Scharakteryzuj instytucję dozoru celnego
Dozór celny to czynności mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów wprowadzonych na obszar celny UE.
Towary wprowadzone na ten obszar celny podlegają dozorowi celnemu od chwili ich wprowadzenia aż do czasu określenia ich statusu celnego.
W przypadku towarów nieunijnych do czasu zmiany ich statusu na towary unijne lub wyprowadzenia poza obszar UE albo ich zniszczenia.
W przypadku usunięcia spod dozoru celnego powoduje powstanie długu.

9. Wymień przykładowe czynności wykonywane w ramach kontroli celnej
Kontrole celne oznaczają określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Towary wprowadzane mogą podlegać kontroli organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rewizja, oględziny, przeszukanie, kontrola dokumentów, pobranie próbek, badanie dokumentów

10. Omów istotę procedury dopuszczenia do obrotu
Jest to podstawowa procedura w przywozie i ostateczna, dotyczy towarów nieunijnych, nadaje towarom status unijny. Oznacza to, że od towarów trzeba pobrać należności celne oraz podatkowe oraz akcyzę od produktów akcyzowych oraz samochodów osobowych.Dopuszczenie do obrotu wymaga zastosowania do towarów przywożonych do UE środków polityki handlowej.

11. Omów istotę procedury wywozu
Procedura celna polegająca na wyprowadzeniu towarów o statusie unijnym poza obszar Unii Europejskiej w celu sprzedaży towarów do kraju trzeciego i utracie statusu unijnego.
Wywozu towarów może dokonać
 osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii,
 osoba prywatna przewożąca towary,
 w innych przypadkach – osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii, która jest uprawniona do decydowania o wysyłaniu towarów do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii;

12. Omów procedurę tranzytu
Jest procedurą specjalną. Tranzyt oznacza przemieszczanie towarów. Procedura tranzytu polega na objęciu dozorem celnym przemieszczanych towarów, które mogą zostać objęte unijnym tranzytem zewnętrznym lub wewnętrznym.
Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów nieunijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii. W czasie przemieszczania towary nie podlegają należnościom przywozowym i innym należnościom ani środkom polityki handlowej. W szczególnych przypadkach tranzytem zewnętrznym mogą być objęte towary unijne.
Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie towarów unijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii, przez terytorium kraju trzeciego bez zmiany ich statusu celnego

13. W jakiej sytuacji ma zastosowanie DPDZ(Dokument Potwierdzający Dokonanie Zgłoszenia Celnego)
Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Jest wydawany przez organy celne, w sytuacji, gdy podróżny przewozi towary towary przekraczające normy i należy pobrać należności celne i podatki. Jest stosowany w ruchu podróżnych.

14. Omów procedurę odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cła
Procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła – jest procedurą specjalną (wymaga pozwolenia NUCS) pozwala na użycie na obszarze celnym Unii Europejskiej towarów nieunijnych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, za wyjątkiem wynikających ze zwykłego użytkowania, z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych. Wobec w/w towarów nie stosuje się środków polityki handlowej.
Przykładowe towary:
- Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych,
- Materiały do pomocy w przypadku klęsk żywiołowych
- Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny
- Materiały reklamowe
- Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

15. Omów procedurę odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
Dotyczy towarów, które nie spełniają wymogów do całkowitego zwolnienia, takich jak środki transportu i środki produkcji dzierżawione lub wynajęte w celu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze UE. Odprawa ta wymaga pobrania 3% kwoty należności przywozowych za każdy miesiąc lub część miesiąca trwania procedury. Kwotę tę pobiera się sumarycznie za cały okres trwania procedury w chwili jej zakończenia. Kwota tego cła nie może być wyższa od tej, która miałaby zostać zapłacona, gdyby towary te zostały dopuszczone do obrotu.

16. Wymień elementy wspólne dla procedur specjalnych
Procedury specjalne:
wymóg uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury:
- uszlachetniania czynnego i biernego
- odprawy czasowej
- końcowego przeznaczenia
- na przeprowadzenie miejsc składowych z wyjątkiem tych prowadzonych przez organy celne

17. Wymień dopuszczalne procedury celne dla towarów wprowadzanych na obszar celny Unii i omów jedną z nich
Przywóz, wywóz, procedury specjalne- tranzyt, składowanie, przetwarzanie, szczególne przeznaczenie, dopuszczenie do obrotu, uszlachetnianie czynne,

18. Wymień sytuacje, w których organ celny z urzędu reguluje sytuację prawną towarów
Zgodnie z art. 198 UKC organy celne z urzędu podejmują wszelkie środki by uregulować sytuację prawną towarów, włącznie z orzeczeniem ich przepadku, sprzedażą lub zniszczeniem, jeżeli:
- nie został wypełniony obowiązek dot. Wprowadzenia towarów lub zostały one usunięte spod dozoru,
- nie można było zwolnić towarów ponieważ:

- rewizja nie mogła być przeprowadzona,
- nie dostarczono wymaganych dokumentów przed objęciem towarów procedurą lub przed ich zwolnieniem,
- nie dokonano zapłaty lub zabezpieczenia należności celnych- towary są przedmiotem zakazów lub ograniczeń,
- towary nie zostały podjęte w określonym terminie po ich zwolnieniu (podjęcie towarów po ich zwolnieniu musi nastąpić w terminie 30 dni. W szczególnych przypadkach termin ten można wydłużyć)
- po zwolnieniu towaru stwierdzono, że nie są spełnione warunki do tego zwolnienia,
- nastąpiło się zrzeczenie się towarów na Skarb Państwa.

19. Omów na czym polega weryfikacja zgłoszenia celnego
weryfikacja zgłoszenia celnego- organy celne mogą zweryfikować prawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu poprzez: kontrolę zgłoszenie i załączonych dokumentów, żądanie dostarczenia innych dokumentów, przeprowadzenie rewizji towarów, pobranie próbek w celu dokonania analizy. Weryfikacji należy dokonać po przyjęciu zgłoszenia.

20. Omów pojęcie zwolnienia towarów
Zwolnienie towarów wg UKC oznacza czynność podjętą przez organy celne, umożliwiającą użycie towarów do celów określonych dla procedury celnej, którą zostały objęte. Jeżeli przedmioty nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń organy celne zwalniają towar po weryfikacji danych w zgłoszeniu lub po przyjęciu ich bez weryfikacji

21. Wymień formy uproszczeń i omów jedną z nich
Przepisy UKC przewidują dwie formy uproszczeń:
uproszczone zgłoszenie celne
wpis do rejestru zgłaszającego - stosowanie wpisu do rejestru zgłaszającego wymaga uzyskania od organu celnego stosownego pozwolenia. Przy realizacji tego uproszczenia przedsiębiorca nie ma obowiązku dostarczania towarów do oddziału celnego. Towary znajdują się w miejscu wskazanym w pozwoleniu na stosowanie uproszczenia. Miejscem tym może być, m.in. miejsce uznane, magazyn czasowego składowania, skład celny.

22. Podaj, na podstawie jakich przepisów stosujemy zwolnienia od cła
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 324 z 10.12.2009, str. 23). Do tego rozporządzenia istnieją 4 rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej

23. Omów warunki zwolnienia od cła towarów powracających
Towary nieunijne, które pierwotnie zostały wywiezione jako towary unijne poza obszar celny Unii i są powrotnie wprowadzone na ten obszar w terminie 3 lat i zgłaszane do dopuszczenia do obrotu na wniosek osoby zainteresowanej zostają zwolnione z należności celnych.
Towary powrotnie przywożone winny być w tym samym stanie, w jakim były wywiezione.

24. Wymień rodzaje towarów zwalnianych od cla w ruchu podróżnych i podaj przyklady norm
Rybołóstwo morskie oraz towary powracające na podstawie UKC, a inne np. mienie przesiedlenia na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 1186/2009, dyplomaci na podstawie Konwencji wiedeńskiej oraz wojsk NATO na podstawie Umowy NATO.

25. Omów warunki zastosowania zwolnienia od cła mienia przesiedlenia
Zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego należącego do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej może być udzielone tylko tym osobom, których miejsce poprzedniego zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 12 miesięcy od ustania pobytu w kraju trzecim

26. Omów na czym polega procedura tranzytu wewnętrznego
pozwala na przemieszczanie towarów unijnych z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii, przez terytorium kraju trzeciego bez zmiany ich statusu celnego

27. Wymień obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury tranzytu
Złożenie zabezpieczenia w celu pokrycia długu celnego oraz innych należności które mogą powstać w stosunku do towaru Przedstawienie wymaganych informacji i towarów w wyznaczonym terminie w urzędzie celnym przeznaczenia nienaruszonym stanie i Przestrzeganie przepisów celnych Procedury tranzytu

28.Wymień rodzaje i formy zabezpieczeń
Rodzaje: Jednostkowe i generalne, Formy: gotówka, gwarancja.
Zabezpieczenie jednostkowe dot.długu celnego ustalonego na podstawie jednego zgłoszenia celnego przyjętego przez organ celny;
zabezpieczenie generalne dot.długu celnego większej ilości operacji w stosunku do których powstał lub może powstać dług celny

29.Wymień procedury specjalne i omów jedną z nich.
Procedury dzielimy na:

- dopuszczenie do obrotu
- wywóz
- procedury specjalne
- tranzyt
- tranzyt wewnętrzny
- tranzyt zewnętrzny
- składowanie
- składowanie celne
- WOC- wolny obszar celny
- szczególne przeznaczenie
- odprawa czasowa
- końcowe przeznaczenie
- przetwarzanie

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Unii towarów nieunijnych w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania bez obciążania tych towarów należnościami celnymi przywozowymi ,innymi należnościami ani stosowania wobec nich środków polityki handlowej.
Procedura uszlachetniania biernego – jest procedurą specjalną (wymaga pozwolenia) pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza obszar celny Unii, w celu poddania ich procesom uszlachetnienia oraz na dopuszczenie do wolnego obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności przywozowych. W pozwoleniu wskazuje się czas (termin), w którym produkty przetworzone mogą zostać powrotnie przywiezione na obszar celny Unii.

30.Wymień dokumenty stosowane w procedurze tranzytu.
T1(elektroniczne zgłoszenie NCTS) , karnet TIR(to zgłoszenie celne, dokument przewozowy oraz zabezpieczenie), karnet ATA(dot. towarów powracających), formularz 302, manifest reński(nie dot.Polski), żółta nalepka(droga pocztowa).

31.Omów procedurę uszlachetniania czynnego.
Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Unii towarów nieunijnych w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania bez obciążania tych towarów należnościami celnymi przywozowymi ,innymi należnościami ani stosowania wobec nich środków polityki handlowej.

32.Wymień źródła prawa celnego
Międzynarodowe, unijne, krajowe. Międzynarodowe dzieli się na konwencja TIR, SAD, ATA, CITES, ADR. Unijne: Unijny Kodeks Celny-UKC, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2015/2447, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 oraz dyrektywy, decyzje i traktaty. Prawo krajowe: Konstytucja, Prawo Celne (uzupełnienie UKC)

33.Omów zasady czasowego składowania

Towary nieunijne są czasowo składowane od chwili ich przedstawienia organom celnym i powinny być objęte deklaracją czasowego składowania do momentu zastosowania odpowiedniej procedury docelowej. Takie towary powinny być objęte odpowiednią procedurą celna lub powrotnie wywiezione w terminie 90 dni. Zgłaszający może wybrać procedurę celną, którą będą objęte towar, na warunkach przewidzianych dla tej procedury, bez względu na rodzaj, ilość, kraj pochodzenia, wysyłki lub przeznaczenia towarów.

34.Wymień procedury specjalne i omów jedną z nich.

Procedury dzielimy na:

- dopuszczenie do obrotu
- wywóz
- procedury specjalne
- tranzyt
- tranzyt wewnętrzny
- tranzyt zewnętrzny
- składowanie
- składowanie celne
- WOC- wolny obszar celny
- szczególne przeznaczenie
- odprawa czasowa
- końcowe przeznaczenie
- przetwarzanie

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Unii towarów nieunijnych w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania bez obciążania tych towarów należnościami celnymi przywozowymi ,innymi należnościami ani stosowania wobec nich środków polityki handlowej.

Procedura uszlachetniania biernego – jest procedurą specjalną (wymaga pozwolenia) pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza obszar celny Unii, w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz na dopuszczenie do wolnego obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności przywozowych. W pozwoleniu wskazuje się czas (termin), w którym produkty przetworzone mogą zostać powrotnie przywiezione na obszar celny Unii.

35.Wymień procesy przetwarzania w procedurze uszlachetniania czynnego lub biernego.

Uszlachetnianie bierne obróbka, montaż, składanie,niszczenie,naprawa

36.Podaj przykłady towarów obejmowanych odprawą czasową z całkome zwolnieniem od cła.

Procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła – jest procedurą specjalną (wymaga pozwolenia NUCS) pozwala na użycie na obszarze celnym Unii Europejskiej towarów nieunijnych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian, za wyjątkiem wynikających ze zwykłego użytkowania, z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych. Wobec w/w towarów nie stosuje się środków polityki handlowej.

Przykładowe towary:

- Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych,
- Materiały do pomocy w przypadku klęsk żywiołowych
- Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny
- Materiały reklamowe
- Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

37.Podaj definicję dłużnika i kto może nim być

DŁUG CELNY- oznacza nałożony na osobę obowiązek zapłaty kwoty: należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie)określonej dla towarów na mocy obowiązujących przepisów prawa celnego. Dług celny powstaje z mocy prawa.

DŁUŻNIK- każda osoba, która jest odpowiedzialna za pokrycie kwoty długu celnego.

W zależności od zaistniałej sytuacji dłużnikiem może być:

- zgłaszający (a w przypadku przedstawicielstwa pośredniego również osoba, na rzecz której składane jest oświadczenie)
- każda osoba zobowiązana do wypełnienia danych obowiązkowych
- każda osoba, która wiedziała lub powinna była wiedzieć o niewypełnieniu obowiązku i które działała na rzecz osoby zobowiązanej

38.Podaj sytuacje, w których dług celny wygasa.
zapłata, przedawnienie, umorzenie, unieważnienie

- po upływie 3 lat (jeżeli nie jest możliwe powiadomienie dłużnika)
- gdy towary uległy przepadkowi
- jeżeli towary zostają zniszczone lub są przedmiotem zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa
- jeżeli towary uległy CAŁKOWITEMU zniszczeniu lub zostały NIEODWRACALNIE utracone

39.Omów instytucję ogólnego bezpieczeństwa produktów.
System nadzoru rynku w Polsce obejmuje:
- ogólne bezpieczeństwo produktów
- system oceny zgodności
* bezpieczeństwo produktów sprawdzamy tylko w procedurze dopuszczenia do obrotu
* produktem w myśl ustawy jest każda rzecz ruchoma przeznaczona do użytkowania przez konsumentów
* kontroli bezpieczeństwa podlegają m.in.: zapalniczki, grille, krzesła stoły (meble), rowery, lejce
* nie istanieje produkt absolutnie bezpieczny!
* w przypadku uzasadnionego podejrzenia o istnieniu poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa organ celny:
 - zatrzymuje towar
- informuje niezwłocznie organ właściwy do nadzorowania rynku, np: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcję Sanitarną
* Organ kontrolny w ciągu 3 dni wydaje opinię

40.Omów pojęcie produktów wynikające z ustawy o ogólnym bezpieczeństwue produktów
produktem w myśl ustawy jest każda rzecz ruchoma przeznaczona do użytkowania przez konsumentów
* kontroli bezpieczeństwa podlegają m.in.: zapalniczki, grille, krzesła stoły (meble), rowery, lejce
* nie istanieje produkt absolutnie bezpieczny!
* w przypadku uzasadnionego podejrzenia o istnieniu poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa organ celny:
 - zatrzymuje towar
- informuje niezwłocznie organ właściwy do nadzorowania rynku, np: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcję Sanitarną
* Organ kontrolny w ciągu 3 dni wydaje opinię

41.Jakie ogólne zasady obowiązują przy ocenie bezpieczeństwa produktów.
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o istnieniu poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa organ celny:
- zatrzymuje towar
- informuje niezwłocznie organ właściwy do nadzorowania rynku, np: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcję Sanitarną
* Organ kontrolny w ciągu 3 dni wydaje opinię

42.Omów tryb postępowania organów celnych przy kontroli bezpieczeństwa produktów.
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o istnieniu poważnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa organ celny:
 - zatrzymuje towar
- informuje niezwłocznie organ właściwy do nadzorowania rynku, np: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcję Sanitarną
* Organ kontrolny w ciągu 3 dni wydaje opinię

43 Omów system oceny zgodności.
***** Oceny zgodności dokonuje producent lub upoważniony przedstawiciel producenta
* Dyrektywy "Nowego Podejścia" opierają się na zasadzie, że producent lub importer wprowadza do obrotu wyroby na własną odpowiedzialność
* Po dokonaniu oceny zgodności producent musi sporządzić deklarację zgodności, natomiast towary znakuje oznaczeniem CE.
* Znaku CE nie umieszcza się na opakowaniach!
W przypadku kontroli towarów zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu funkcjonariusz SCS może mieć podejrzenie, że towar nie spełnia norm (ZASADNICZyCH WYMAGAŃ). W tym przypadku towar jest zajmowany, a następnie informowany jest właściwy organ kontrolny (np. Inspekcja Handlowa), który ma 3 dni robocze, na wystawienie opinii. Jeżeli nie wyda opinii w terminie - zwalnia towar. A jeżeli stwierdza się niezgodność - nanosi adnotację.
Systemowi podlegają: zabawki, elektryczność, wyroby budowlane.

44. Omów istotę systemu oceny zgodności i tryb postępowania przy oznakowaniu towaru znakiem CE.
OZNAKOWANIE CE - umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, ze dany wyrób został poddany ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania/
OZNAKOWANIE CE OZNACZA:
- zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami dyrektyw
- nie oznacza przyjętej procedury oceny
- jest umieszczony na wyrobie przez wytwórcę
- może mu towarzyszyć kod identyfikujący jednostkę notyfikowaną, jeśli ta uczestniczyła w procedurze oceny zgodności
- daje wyrobom zezwolenia na wolny obrót na rynku UE
- nie jest znakiem jakości
- nie jest znakiem bezpieczeństwa
- nie jest znakiem zgodności z normą lub normami
- nie jest znakiem pochodzenia wyrobu z UE
* Aby nadać znak CE produkt musi przejść ocenę zgodności, która jest elementem nadzoru rynku.
* Wg Dyrektywy "Nowego Podejścia" ocenę zgodności dokonuje producent na własne ryzyko oraz jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania
* po pozytywnym przejściu oceny zg. wystawia się deklarację zgodności i umieszcza oznakowanie zgodności CE
* produktami, które podlegają ocenie zgodności są m.in. zabawki
* oznaczenia CE nie umieszcza się na opakowaniach

45.Omów tryb postępowania organów celnych przy kontroli oceny zgodności.
a) uzasadniona wątpliwość co do bezpieczeństwa towaru powzięta przez organ (zatrzymanie towaru - 3 dni)
b) zawiadomienie organu właściwego do stwierdzenia uchybień o zatrzymaniu towaru (np. Inspekcja Handlowa); wniosek o pobranie próbek
c) otrzymanie informacji zwrotnej od organu nadzoru rynku (3dni)
d) jeżeli towar spełnia wymogi bezpieczeństwa zostaje wydany i dopuszczony do obrotu
e) jeżeli towar nie spełnia wymogów na dokumentach zostaje naniesiona adnotacja "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu"

46.Omów pojęcie prekursorów. do czego służą oraz ich podział na grupy.
ŚRODEK ODURZAJĄCY - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
PODZIAŁ: dzielą się na grupy w zależności od stopnia powstawania uzależnienia przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych
odurzające: od I-N, II-N, III-N, IV-N; psychotropowe: I-P, II-P, III-P, IV-P

47.Omów zasady obrotu z krajami trzecimi prekursorami kategorii I.
PRZYWÓZ:
1) konieczność uzyskania zezwolenia na przywóz Generalnego Inspektora Farmaceutycznego
2) Zezwolenie nie może obejmować więcej niż dwóch sklasyfikowanych substancji!
3) Zezwolenie na przywóz towarzyszy przesyłce od punktu wejścia na obszar celny UE do terenu zakładu importera lub odbiorcy końcowego
4) Zezwolenie na przywóz jest przedkładane w oddziale celnym, przy obejmowaniu prekursorów procedurą celną.
5) Organ celny wypełnia pole 18 pozwolenia
6) okres ważności zezwolenia wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia (można przedłużyć)
* Jeżeli jadą bez zezwolenia --> Wykroczenie
* Jeżeli jadą bez zezwolenia, i udowodnimy, że jadą w celu produkcji narkotyków -> przestępstwo
WYWÓZ:
1) zezwolenia na wywóz prekursowrów kat. 1 wydaje GIF,
2) zezwolenie nie może obejmować więcej niż dwóch sklasyfikowanych substancji
3) organy celne zwracają kopię nr 2 organowi wystawiającemu (po uprzednim wypełnieniu pola 22)

48.Omów pojecie środków odurzających i substancji psychotropowych wraz z ich podziałem na grupy
ŚRODEK ODURZAJĄCY - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
PODZIAŁ: dzielą się na grupy w zależności od stopnia powstawania uzależnienia przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych
odurzające: od I-N, II-N, III-N, IV-N; psychotropowe: I-P, II-P, III-P, IV-P

49.Omów zasady obrotu z krajami trzecimi substancjami psychotmpowymi i środkami odurzającymi.
ŚRODEK ODURZAJĄCY - każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA - każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
*Obrót z krajami trzecimi reguluje art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu o narkomanii.
*Przywóz i wywóz mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie
*Przywóz i Wywóz w RP - zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego - określa środki lub substancje, mogące być przedmiotem przywozu

50.Omów pojęcie odpadu i podstawowe regulacje związane z obrotem odpadami.
ODPAD - jest to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany
*Obrót odpadami reguluje prawo unijne.
Procedura i system kontroli uzależniony jest od:
- pochodzenia odpadów
- trasy ich przemieszczania
- rodzajów przesyłania odpadów
- przeznaczenia
Wyodrębniamy 2 procedury związane z przemieszczaniem towarów:
1) Przemieszczanie w procedurze informowania (dot. odpadów z listy zielonej - brak zagrożenia dla środowiska) (umowa między firmami)
2) Procedura uprzedniego zgłoszenia pisemnego i zgody [notyfikacji] (dot odpadów z listy bursztynowej, zgodę musi wyrazić Główny Inspektor Ochrony Środowiska w PL, wymagane jest wyrażenie zgody przez wszystkie zainteresowane strony

51.Omów pojęcie odpadu oraz klasyfikacji odpadów przeznaczonych do odzysku.
ODPAD - jest to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany
*Obrót odpadami reguluje prawo unijne.
Procedura i system kontroli uzależniony jest od:
- pochodzenia odpadów
- trasy ich przemieszczania
- rodzajów przesyłania odpadów
- przeznaczenia
Wyodrębniamy 2 procedury związane z przemieszczaniem towarów:
1) Przemieszczanie w procedurze informowania (dot. odpadów z listy zielonej - brak zagrożenia dla środowiska) (umowa między firmami)
2) Procedura uprzedniego zgłoszenia pisemnego i zgody [notyfikacji] (dot odpadów z listy bursztynowej, zgodę musi wyrazić Główny Inspektor Ochrony Środowiska w PL, wymagane jest wyrażenie zgody przez wszystkie zainteresowane strony

52.Omów przemieszczanie odpadów w procedurze informowania.
Wyodrębniamy 2 procedury związane z przemieszczaniem towarów:
1) Przemieszczanie w procedurze informowania (dot. odpadów z listy zielonej - brak zagrożenia dla środowiska) (umowa między firmami)
2) Procedura uprzedniego zgłoszenia pisemnego i zgody [notyfikacji] (dot odpadów z listy bursztynowej, zgodę musi wyrazić Główny Inspektor Ochrony Środowiska w PL, wymagane jest wyrażenie zgody przez wszystkie zainteresowane strony

53. Omów przemieszczanie odpadów w procedurze notynotyfikacji
Procedura notyfikacji (uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody) obejmuje odpady z listy bursztynowej
1)dokonanie zgłoszenia do właściwego organu wysyłki (w Polsce GIOŚ)
2)wypełnienie dokumentu zgłoszenia i przesłanie go do kraju wysyłki
3) wyrażenie zgody przez wszystkich zainteresowanych
Przesyłce zawsze musi towarzyszyć oryginał dokumentu przesyłania

54.Omów zasady tranzytu produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wszystkie zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego podlegają kontroli weterynaryjnej.
Graniczna kontrola weterynaryjna w procedurze tranzytu polega na:
1) wprowadzenie przesyłki przez posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej gdzie jest pod dozorem celnym
2) kontrola weterynaryjna
3) objęcie przesyłki procedurą tranzytu (przesyłce towarzyszy oryginał CVED, przesyłka zaplombowana plombami weterynaryjnymi, powinna opuścić terytorium Wspólnoty przez przejście graniczne wskazane w CVED w ciągu 30 dni od dnia opuszczenia granicznego posterunku kontroli przez który została wprowadzona
4)kontrola weterynaryjna w granicznym punkcie wyjścia
5) wyprowadzenie poza obszar UE

55.Omów zasady postępowania organów celnych przy weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
W przypadku zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego każda przesyłka powinna wjechać przez przejście graniczne, na którym można dokonać granicznej kontroli weterynaryjnej.
1) Sprawdzenie czy towar podlega granicznej kontroli weterynaryjnej (gkw)
2) sprawdzenie czy został poddany gkw i czy organ weterynarii wydał zgodę na objęcie towaru wnioskowaną procedurą
3) jeśli towar nie został poddany gkw - powiadomienie granicznego lekarza weterynarii
4) wynik pozytywny - objęcie towaru wnioskowaną procedurą; jeśli towar nie sełnia wymagań przywozowych, organ celny najczęściej zawraca towar
CVED - wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu produktów (wzór w rozporządzeniu)
PWDW - powszechny waterynaryjny Dokument Wejścia dla zwierząt, wystawia lekarz weterynarii

56.Omów tryb postępowania organów celnych przy przewozie zwierząt domowych.
Zwierzętami domowymi są:
- psy, koty, fretki
- bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i skorupiaków)
- ptaki (wszystkie gatunki, z wyjątkiem papugi)
- ssaki: gryzonie i króliki domowe

Inne zwierzęta podlegają Granicznej Kontroli Weterynaryjnej.
* Każde zwierzę musi posiadać chip bądź tatuaż.
* Podróżny przewożący zwierzęta domowe powinien posiadać:
- paszport zwierzęcia
- świadectwo zdrowia
- deklaracja właściciela, że nie przewoz ich do celów handlowych
- pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii

Podróżny ma prawo przewieźć do 5ciu zwierząt towarzyszących, jeśli jednak przewozi więcej musi przejeżdżać przez oddział, w którym znajduje się Graniczna Kontrola Weteryjnaryjna.
Negatywna weryfikacja - zawracamy

57.Omów towary podlegają granicznej kontroli fitosanitamej .
Kontroli podlegają:
* żywe rośliny
* produkty roślinne
* pochodzenia roślinnego
* opakowania i pojazdy przewożące towar

Kontrola odbywa się na przejściu granicznym. Do czasu zakończenia kontroli towar znajduje się pod dozorem celny. Organ celny zobowiązany jest poinformować Inspektora FITO, o przybyciu towaru. Przeprowadza się kontrolę zdrowotności i tożsamości. Po kontroli wydawana jest decyzja przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jeśli towar jest bezpieczny obejmujemy go daną procedurą celną
Wyłączenia:
- świeże owoce i warzwa (z wyłączeniem bulw roślin Solanum tuberosum L.) do 5kg
- cięte rośliny ozdobne 50szt
- cięte drzewka choinkowe 1szt
- części roślin iglastych 5szt

58.Omów graniczną kontrolę fitosanitarną.
Kontrola odbywa się na przejściu granicznym. Do czasu zakończenia kontroli towar znajduje się pod dozorem celny. Organ celny zobowiązany jest poinformować Inspektora FITO, o przybyciu towaru. Przeprowadza się kontrolę zdrowotności i tożsamości. Po kontroli wydawana jest decyzja przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jeśli towar jest bezpieczny obejmujemy go daną procedurą celną
Wyłączenia:
- świeże owoce i warzwa (z wyłączeniem bulw roślin Solanum tuberosum L.) do 5kg
- cięte rośliny ozdobne 50szt
- cięte drzewka choinkowe 1szt
- części roślin iglastych 5szt

59.Omów cele konwencji CITES wraz z dokumentami obowiazujacymi w legalnym obrocie okazami CITES.
CITIES - konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem (konwencja waszyngtońska) CELE KONWENCJI:
- ochrona dziko występujących zwierząt i rośli
- kontrola, monitorowanie, ogranczanie handlu nimi
- współpraca międzynarodowa na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu nimi
- podnoszenie świadomości ludzi na ten temat

Dokumenty CITES:
- zezwolenia na przywóz;
- zezwolenia na wywóz;
- świadectwa powrotnego wywozu;
- świadectwa własności osobistej;
- świadectwa kolekcji próbek;
- powiadomienia o przywozie;
- świadectwa dla wystaw objazdowych;
- etykiety

60.Omów cele konwencji CITES wraz z podstawowym podziałem okazów.
CITIES - konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem (konwencja waszyngtońska)
CELE KONWENCJI:
- ochrona dziko występujących zwierząt i rośli
- kontrola, monitorowanie, ogranczanie handlu nimi
- współpraca międzynarodowa na rzecz ograniczenia nielegalnego handlu nimi
- podnoszenie świadomości ludzi na ten temat
PODZIAŁ OKAZÓW:
1) Aneks A (gatunki najbardziej zagrożone)
2) Aneks B (gatunki potencjalnie zagrożone)
3) Aneks C (zgłoszone na listę przez kraje konwencji)
4) Aneks D (gatunki w stosunku których UE prowadzi jedynie ewidencję przywozu)

61 .Omów pojęcie broni w myśl przepisów ustawy o broni i amunicji.
Ustawa o bronii i amunicji określa m. in. zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywana, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium RP oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji.

62.Omów podstawowe zasady przywozu broni przez obywateli polskich. Zasady określa ustawa
*Przywóz broni i amunicji przez obywateli RP, wymaga zaświadczenia Konsula RP
*Zamiast zaświadczenia konsula RP, może być okazana Europejska Karta Broni Palnej
* Jeżeli osoby dokonujące przywozu, nie posiadają pozwolenia na broń, są zobowiązani niezwłocznie do złożenia przewożonej broni i amunicji do depozytu, właściwego organu celnego
* W terminie 14 dni od dnia przywozu broni, musi taka osoba wystąpić do Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

63.Omów podstawowe zasady przywozu broni przez cudzoziemców.
Mogą przywozić za zaświadczenia wydanego przez konsula RP:
- w celach łowieckich - do 100szt
- w celach sportowych, historycznych - tyle ile wskazuje zaproszenie na imprezę, na podstawie którego konsul wystawia zaświadczenie
- w celach ochrony osobistej - dyplomaci
- obywatele państw UE oraz Polacy mający stały pobyt w tych Państwach -na podstawie Europejskiej karty broni palnej, jeśli jest ona wpisana do niej i potrafią uzasadnić powód swej podróży z bronią

64.Omów pojęcie broni i Europejskiej karty broni palnej.
Ustawa reguluje m.in. zasady wydawania i cofania pozwolenia na broń, nabywanie i zbywania broni i amunicji, przewóz przez terytorium RP oraz zasady przywozu i wywozu.
Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
BROŃ:
- broń palna (bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa)
- broń pneumatyczna
- miotacze gazu obezwładniającego
- narzędzia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (*broń biała, *b.cięciwowa w postaci kusz, *paralizatory elektryczne).
Gotowe lub obrobione istotne części broni uważa się za broń.

65.Omów pojęcie towarów strategicznych i podwójnego zastosowania oraz zezwolenia występujące w obrocie towarami o znaczeniu strategicznym.

Towary o znaczeniu strategicznym są to:

- produkty podwójnego zastosowania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenie Rady (WE)
- uzbrojenie i sprzęt wojskowy określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu uzbrojenia.

ZEZWOLENIA:

a) indywidualne - udzielone jednemu konkretnemu eksporterowi/importerowi(os. fiz. lub prawna) w odniesieniu do jednego użytkownika końcowego lub odbiorcy w państwie trzecim, obejmujące jeden lub więcej produktów. wydawane na wniosek w formie decyzji administracyjnej

b) globalne - udzielane jednej konkretnej os. fiz lub prawnej w odniesieniu do określonego typu lub kategorii produktów (ilość nieokreślona), ogłaszane w formie decyzji administracyjnej

c)generalne krajowe lub unijne - udzielone na określony towar i określony kraj/kraje z którymi może być prowadzony obrót

66.Omów pojęcie towarów podwójnego zastosowania oraz zasady ich wywozu.

TOWARY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - towar strategiczny oraz uzbrojenie

Wykaz produktów podwójnego zastosowania - zał. I do rozporządzenie WE

Wykaz uzbrojenia - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wykazu uzbrojenia, na którym wymagane jest zezwolenie

Organ kontroli: minister właściwy do spraw gospodarki (wydaje pozwolenia)

Organ monitorowania i nadzoru - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

WYWÓZ - wymaga zezwolenia wydanego przez organy kontroli eksportu państw członkowskich UE i które jest ważne na terenie całej Unii

* może być dokonywany tylko w wyznaczonych oddziałach celnych - nie może to być procedura uproszczona
* każde zgłoszenie celne towaru objętego zezwoleniem indywidualnym/globalnym/generalnym podlega weryfikacji
* po zakończeniu weryfikacji zgłoszenia, a przed zwolnieniem towarów, funkcjonariusz umieszcza na tyle zezwolenia adnotację o jego stopniu wykorzystania (saldowanie zezwoleń - każde zezwolenie jest saldowane)
*wywóz lub powrotny wywóz wymaga zastosowania karty kontrolnej T1

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium RP nie wymagają zezwolenia!

67.Omów główne zasady ochrony dóbr kultury.

1) Pozwolenie standardowe - jednorazowe pozwolenie na wywóz zabytku za granicę -
- jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę - wojewódzki konserwator zabytków - w celach użytkowych, wystawienniczych, prac konserwatorskich

2) Szczególne pozwolenie otwarte - wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę - wojewódzki konserwator zabytków

3) ogólne pozwolenie otwarte - wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę - wojewódzki konserwator zabytków

4) materiały biblioteczne - pozwolenia Dyrektora Biblioteki Narodowej

68.Omów pojęcie „dobro kultury' oraz dokumenty wymagane pczy ich obrocie.

DOBRO KULTURY - definicja terminu "dobro kultury" wynika z jednej strony z Załącznika do rozporządzenia 116/2009 a z drugiej z przepisów Państw Członkowskich. Bierzemy w niej pod uwagę: -kategorię dobra kultury, jego wiek, wartość (np. przedmioty archeologiczne z wykopalisk liczące więcej niż 100 lat niezależne od wartości)

Ochrona dóbr kultury wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Rady w sprawie wywozu dóbr kultury

DOKUMENTY: pozwolenia standardowe (jednorazowe na wywóz stały lub czasowy), szczególne pozwolenia otwarte (wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywoz), ogólne pozwolenie otwarte (wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz)

69.Omów dokumenty występujące w obrocie „dobrami kultury' oraz organy je wydające.
Ochrona dóbr kultury wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Rady w sprawie wywozu dóbr kultury
DOKUMENTY: pozwolenia standardowe (jednorazowe na wywóz stały lub czasowy), szczególne pozwolenia otwarte (wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywoz), ogólne pozwolenie otwarte (wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz)
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ŻE WYWÓZ NIE WYMAGA POZWOLENIA:
- ocena wskazująca czas powstania zabytku
- wycena zabytku
- faktura zawierająca dane pozalające na identyfikację
- potwierdzenie wwozu (wraz z fotografią) wystawione przez organ CS lub SG (zabytki z art. 51 ust. 1 ustawy)
- ubezpieczenie przewozu z zagranicy
- pozwolenie na wywóz z innego państwa UE

70.Omów pojęcie ,, własność intelektualna' oraz towary naruszające prawa wlasności intelektualnej.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - oznacza prawa odnoszące się do:
- dzieł literackich, artystycznych, naukowych
- interpretacji artystów - interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców do fonogramów do programów radiowych i telewizyjnych
- wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej
- odkryć naukowych
- wzorów przemysłowych i użytkowych
- znaków towarowych i usługowych (również do nazw i oznaczeń handlowych (np. ozn. geograf.)
- ochrony przed nieuczciwą konkurencją
- wszelkie inne prawa dot. działalności intelektualnej w dziedzinie: przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej

71.Omów zasady postępowania organów celnych w przypadku ujawnienia towarów naruszających własność intelektualną.
1) działania "z urzędu"
a) towar można zatrzymać (wyjątek-towary łatwo psujące się)lub zawiesić zwolnienie na 8 dni roboczych
b) zgłaszającego lub posiadacza towarów informuje się o ich zatrzymaniu/zawieszeniu w ciągu jednego dnia roboczego od tych czynności
c) - powiadamia się uprawnionego do złożenia wniosku o wydanie decyzji ozatrzymaniu/ zawieszeniu w tym samym dniu co zgłaszającego lub posiadacza towarów
- uprawniony ma 4 dni na złożenie wniosku. jest on rozpatrywany w ciągu 2dni od jego otrzymania
d) powiadomienia zawierają informację o procedurze określonej w art. 23 - niszczenie towarów i wszczęcie postępowania
e) organ celny zwalnia towary gdy: nie zidentyfikował uprawnionego do złożenia wniosku o wydanie decyzji w terminie 1dnia od zawieszenia/zatrzymania lub gdy nie otrzymał wniosku o wydanie decyzji lub gdy taki wniosek został odrzucony
2) działania "na wniosek"
a) jeśli w trakcie kontroli znajdziemy objęte wnioskiem towary z podejrzeniem o naruszenie praw WI, można je zatrzymać/zawiesić na 10 dni
b) zgłaszającego lub posiadacza informuje się o zatrzymaniu/zawieszeniu towaru w ciągu 1dnia roboczego
c) organ celny powiadamia posiadacza decyzji o zatrzymaniu/zawieszeniu w tym samym dniu co zgłaszającego lub posiadacza!
d) tak jak w działaniach z urzędu
e) jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od zatrzymania/zawieszenia organ celny nie zostanie powiadomiony o wszczęciu postępowania mającego ustalić, czy nastąpiło naruszenie prawa zwalnia towar (pod warunkiem że wszystkie formalności zostały spełnione) w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o maks 10 dni

72.Omów istotę stref wolnego handlu. podaj przyklad strefy wolnego handlu. I
Są jednym z odstępstw od handlu opartego na zasadzie KNU (zasada ta polega na jednakowym traktowaniu towarów ze wszystkich krajów, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe). Obrót towarów w strefach wolnego handlu dokonywany jest na podstawie umów o wolnym handlu. Strefy Wolnego Handlu to co najmniej dwa obszary celne, na których cła i inne ograniczenia handlowe są wyeliminowane całościowo lub częściowo pomiędzy uczestniczącymi stronami. Jednakże towary, których dotyczy obrót muszą pochodzić z terytoriów tych krajów. (muszą być wytworzone na ich obszarze. W przeciwieństwie do Unii Celnej, nie pociągają za sobą wspólnej, zewnętrznej taryfy celnej. Zasadą, aby skorzystać z preferencji jest: dokumentowanie pochodzenia i bezpośredni przywóz.

73.Omów zasady stosowania preferencji w ranach unii celnych oraz podaj przykład takiej uni
Unia Celna - obszar, na którym co najmniej dwa państwa umawiające się stosują jedną zewnętrzną taryfę celną wobec towarów przywożonych za państw trzecich. Obrót towarów na terenie unii celnej pozbawiony jest barier celnych i oparty jest na statusie celnym towarów.
Status celny - określenie towaru jako unijny lub nie unijny.
Dla zastosowania preferencji wolnego obrotu w unii celnej niezbędne jest spełnienie zasad:
zasada dokumentowania (przedstawienie dokumentów potwierdzających status celny towarów) UE <--> Turcja - AT.R (4 miesiące ważne); San Marino, Andora - T2,T2L zasada bezpośredniego transportu (transport towaru bezpośrednio między stronami unii)

74.Omów zasady stosowania preferencji jednostronnych, podaj przyklad takich preferencji.
Handel międzynarodowy oparty jest na pochodzeniu niepreferencyjnym (KNU - Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania).
W handlu międzynarodowym istnieją trzy wyjątki od tej zasady: unie celne, strefy wolnego handlu, preferencje jednostronne, np.: GSP (generalny system preferencji), AKP (Afryka Karaiby, Pacyfik), KTZ (Kolonie i terytoria zamorskie).
UE przyznaje jednostronny i niewzajemny, preferencyjny dostęp towarów do rynku unijnego z krajów najbiedniejszych i najsłabiej rozwijających się. Preferencje te nadawane są autonomicznie przez UE dla krajów "korzystających". Porozumienia te mają na celu wsparcie ekonomiczne i socjalne tych państw. GSP nadawany jest przez UE bez możliwości negocjacji.
Aby stosować te preferencje towar musi być:
- bezpośrednio przywieziony z kraju korzystającego (zasada nie manipulowania towarem)
- pochodzenie musi być udokumentowane (FORM. A)

75.Wskaż podstawowe wymogi, jakie powinno spełniać niepreferencyjne świadectwo pochodzenia.
Handel na świecie odbywa się na niepreferencyjnym pochodzeniu towarów. Każdy towar musi być odpowiednio udokumentowany. Wyróżniamy dwa rodzaje dokumentów: formalne oraz nieformalne. Nieformalnymi dokumentami są min. Faktura, każdy inny dokument identyfikujący towar oraz oznaczenia na opakowaniu. W niektórych przypadkach wymagane jest przedłożenie organowi celnemu świadectwa pochodzenia. Takie świadectwo musi spełniać określone warunki:

- Wystawione wg. Określonego wzoru przez upoważniony organ,
- Musi poświadczać, że towar pochodzi z określonego państwa,
- Powinno zawierać niezbędne dane,
- Musi być wypełnione pismem maszynowym,
- W jednym z języków urzędowych UE,
- Bez żadnych skreśleń, a jeśli już to parafowane na każdej stronie,
- Musi posiadać numer identyfikacyjny, pieczęć upoważnionego organu, oraz podpis upoważnionej osoby.

W przypadku eksportu z UE dokument powinien zostać wystawiony na podstawie przepisów kraju przeznaczenia.

76.Omów zasady nabywania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
- produkty wytworzone w jednym kraju (uzyskane całkowicie) - wszystko co związane z wydobyciem, wyhodowaniem określonych produktów ma status towaru pochodzącego z danego kraju
-produkty mineralne
-rośliny i produkty roślinne
-żywe zwierzęta urodzone i wyhodowane w danym kraju
-produkty uzyskane od żywych zwierząt tu wyhodowanych
-produkty uzyskane przez polowanie lub rybołóstw przeprowadzone na terytorium danego kraju
- produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi przez statki zarejestrowane w danym państwie i pływające pod ich banderą
-odpady i pozostałości powstające w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej
- towary "wytworzone przy współudziale kilku krajów (wystarczająco przerobione)
-uznaje się, że towar pochodzi z kraju, w którym podlegał on ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu
Niepreferencyjne pochodzenie --> zawsze stawki wyższe niż przy preferencyjnym

77.Omów zasady dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
Dokumenty potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie możemy podzielić na formalne i nieformalne.
Nieformalne:
- faktura, specyfikacja, każdy inny dokument identyfikujący towar z oznaczonym miejscem pochodzenia
- trwałe oznaczenie kraju pochdzenia bezpośrednio na towarze (np. nr VIN)
- oznaczenie pochodzenia naniesione na bezpośrednim opakowaniu
Formalne:
- świadectwo pochodzenia - dokument wystawiany przez odpowiednio umocowany organ (celny, izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia) w kraju, w którym towar został wytworzony zgodnie z regułami pochodzenia stosowanymi w UE
- przepisy odrębne nakazujące posiadanie - np towary rolne w kontyngentach

78.Omów zasady nabywania preferencyjnego pochodzenia towarów.
Pochodzenie to ekonomiczna przynależność towaru do danego kraju.
Handel na świecie oparty jest na niepreferencyjnym pochodzeniu ale są od tego wyjątki.
Kraje mogą zrzeszać się w Unie Celne
Można stworzyć Strefy wolnego handlu
Kraje bogate wspierają kraje biedne-preferencje jednostkowe
Kryteria jakie trzeba spełnić generalnie zawarte są w międzynarodowych umowach o strefach wolnego handlu. Kryteriami nabycia tego pochodzenia są:
- Towary całkowicie uzyskane(rośliny, kopaliny)
- Towary poddane wystarczającemu przetworzeniu

79.Wymień zasady prawa preferencyjnego izdną z nich.
Istnieją dwa określenia systemu preferencyjnego pochodzenia:
1. preferencje pochodzące ze wzajemnych umów handlowych
2. Preferencje wynikające z jednostronnych uzgodnień UE

Prawo preferencyjne cechuje się 4 zasadami:
1. Zasada bezpośredniego transportu
2. Zasada tożsamości
3. Zasada terytorialnosci
4. Zasada dokumentowania pochodzenia- aby skorzystać z preferencyjnych stawek celnych np. strefy wolnego handlu należy przedstawić dowód potwierdzający pochodzenie
   SWH- EUR.1
   GSP-FORM.A
   UC- AT.R

80.Omów instytucję upoważnionego eksportera stosowaną w umowach o wolnym handlu.
Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu ,dokumentowania pochodzenia towarów osobom, które spełniają wymogi określone w przepisach UKC oraz RD i RW. Do takich wymogów należy między innymi: główna księgowość na terytorium Polski, prowadzona jest w Polsce przynajmniej część działalności której dotyczy wniosek, wnioskodawca daje możliwość zweryfikowania pochodzenia towarów, Wnioski o udzielenie pozwolenia na uproszczone dokumentowanie pochodzenia towarów wywożonych do określonego kraju, grupy krajów lub regionu należy kierować do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego terytorialnie dla siedziby eksportera.**Upoważniony eksporter** przy wystawianiu „deklaracji na fakturze" nie jest związany żadnym limitem określającym górna granicę wartości produktów pochodzących, na które może wystawić deklarację. W deklaracji na fakturze taki eksporter wpisuje numer upoważnienia władz celnych. Taka deklaracja zwolniona jest również z wymogu podpisywania jej przez eksportera.

81. Omów zasady dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów.
Strefy Wolnego Handlu:
- świadectwo przewozowe EUR. 1 [obowiązuje zasadniczo 4 miesiące od daty wystawienia, ale są wyjątki np Syria i Algieria - 5 miesięcy]
- świadectwo przewozowe EUR.MED (kraje Basenu Morza Śródziemnego, 4 miesiące)
- "deklaracja na fakturze" dla zwykłego eksportu; można zamieścić na każdym dokumencie opisującym towar; sporządzona w języku angielskim lub francuskim; wartość nie może przekroczyć 6000 euro
- "deklaracja na fakturze" upoważnionego eksportera - bez limitu wartości

GSP:
- FORM. A - obowiązuje w 10 miesięcy, w języku francuskim i angielskim
- "deklaracja na fakturze" do 6000 euro

Unia Celna - na przykład A.TR z Turcją (4 miesiące ważne)

82. Omów wiążącą informację o pochodzeniu.
WIP jest informacją, w której organy celne na podstawie danych dostarczonych przez wnioskodawcę potwierdzają (w wiążący je sposób), że wytworzenie określonego towaru z zachowaniem zadeklarowanych okoliczności, decydujących o nabyciu pochodzenia gwarantuje uzyskanie przez towar określonego w WIP statusu pochodzenia w ramach danego systemu reguł pochodzenia. W Polsce takie wnioski rozpatruje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia to: użyte materiały, ich pochodzenie, klasyfikacja taryfowa i wartość, stosowany proces produkcji, rodzaj użytej obróbki lub przetworzenia materiałów niepochodzących, wartość i klasyfikacja taryfowa wytworzonego towaru, itp.
WIP nie jest świadectwem pochodzenia i nie może pełnić jego roli. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest ważna 3 lata, chyba że zmieniły się w międzyczasie reguły pochodzenia lub ich interpretacja. Jeżeli zmiana interpretacji przepisów dotyczących pochodzenia prowadzi do tego, że wiążąca informacji o pochodzeniu staje się nieważna, wtedy pomimo tego może ona być stosowana jeszcze przez sześć miesięcy w odniesieniu do transakcji zawartych przed ta zmianą

83. Jaki jest cel ustalania wartości celnej towarów.
Wartość celna jest określana do celów wspólnej taryfy celnej oraz środków pozataryfowych ustanowionych w przepisach unijnych regulujących określone dziedziny wymiany towarowej. Wspólna dla wszystkich państw członkowskich taryfa celna, w zdecydowanej większości, zawiera stawki celne wyrażone procentowo w stosunku do wartości celnejtowarów (stawki celne ad valorem).
W związku z tym (jak również w związku z przepisami odnoszącymi się do podatku VAT i podatku akcyzowego), co do zasady, w przypadku większości towarów importowanych na obszar UE, przepisy przewidują następujący algorytm ustalenia należności przywozowych:
1) wartość celna stanowi podstawę obliczenia cła,
2) wartość celna powiększona o cło stanowi podstawę obliczenia podatku akcyzowego (w tych przypadkach, gdy podstawą obliczenia tego podatku jest wartość celna),
3) wartość celna powiększona o cło i podatek akcyzowy stanowi podstawę obliczenia podatku VAT.
Jak wynika z powyższego prawidłowe ustalenie wartości celnej ma niezmiernie istotne znaczenie, ponieważ ma bezpośredni wpływ na każdy z elementów składowych należności przywozowych, a tym samym określenie kwoty długu celnego.

84. Wymień metody ustalania wartości celnej towarów. Omów jedną z metod.
W związku z tym (jak również w związku z przepisami odnoszącymi się do podatku VAT i podatku akcyzowego), co do zasady, w przypadku większości towarów importowanych na obszar UE, przepisy przewidują następujący algorytm ustalenia należności przywozowych:
1) wartość celna stanowi podstawę obliczenia cła,
2) wartość celna powiększona o cło stanowi podstawę obliczenia podatku akcyzowego (w tych przypadkach, gdy podstawą obliczenia tego podatku jest wartość celna),
3) wartość celna powiększona o cło i podatek akcyzowy stanowi podstawę obliczenia podatku VAT.
Jak wynika z powyższego prawidłowe ustalenie wartości celnej ma niezmiernie istotne znaczenie, ponieważ ma bezpośredni wpływ na każdy z elementów składowych należności przywozowych, a tym samym określenie kwoty długu celnego.

85. Omów sposób ustalania wartości celnej metodą wartości tranzakcyjnej
zakaz stosowania fikcyjnych i arbitralnych wartości celnych**,** ustalanie wartości celnej powinno, na tyle, na ile to możliwe, być oparte na cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary, w przypadku, gdy wartość transakcyjna nie istnieje (np. towary są wynajęte), stosuje się tzw. zastępcze metody ustalania wartości celnej, tzn.:
- metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych,
- metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych,
- metodę dedukcyjna,
- metodę wartości kalkulowanej,
- metodę tzw. ostatniej szansy.
Generalna zasada Porozumienia - metody ustalania wartości celnej należy stosować w kolejności (tzn. następna w kolejności metoda może być zastosowana jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania metody poprzedniej).

86. Omów zasady postępowania organów celnych w przypadku transakcji występujących pomiędzy „podmiotami powiązanymi" Podaj kilka przykładów „osób powiązanych" w rozumieniu unijnego ustawodawstwa celnego.
W przypadku powiązanych stron wartość towarów należy ustalić metoda wartości transakcyjnej, jeżeli zgłaszający wykaże, że zadeklarowana wartość transakcyjna jest bardzo zbliżona do jednej z następujących wartości testowych, określonych w tym samym lub zbliżonym okresie
*Wartości transakcyjnej, przy sprzedaży kupującemu, niepowiązanymi w żadnym konkretnym przypadku że sprzedającym, towarów identycznych lub podobnych
*wartości celnej towarów identycznych lub podobnych ustalonej metodą dedukcyjną
*Wartości celnej towarów identycznych lub podobnych ustalonej metodą wartości kalkulowanej
<u>Przykłady osób powiązanych:</u>
*Jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby
*Są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej
*Są pracodawcą i pracobiorcą
* osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5%kapitału zakładowego obu osób
*Jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą
*Obie znajdują się pod bezpośrednia lub pośrednia kontrolą trzeciej osoby
*Wspólnie kontrolują pośrednio lub bezpośrednio osobę trzecią
*Są członkami tej samej rodziny

87. Sposób postępowania organów celnych przy ustalaniu wartości celnej towarów przekazanych bezpłatnie.
Aby ustalić wartość celna metodą wartości transakcyjnej musi istnieć sprzedaż towarów. W tym przypadku nie możemy zastosować tej metody ponieważ towar został przekazany bezpłatnie(prezenty, próbki). W zawiązku z tym należy przejść do metod zastępczych i zastosować je w ściśle określonej kolejności. Są to:
-wartość transakcyjna towarów identycznych
-wartość transakcyjna towarów podobnych
-cena jednostkowa(wartość dedukcyjna)
-wartość kalkulacyjna
-metoda ostatniej szansy

88. Wymień przykładowe koszty, które należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w przypadku nie ujęcia ich w wartości transakcyjnej.
Metoda wartości transakcyjnej przewiduje pewnego rodzaju doliczenia(koszty):
*Prowizje, koszty pośrednictwa z wyjątkiem prowizji od zakupu
*Koszt pojemników, jeżeli na potrzeby celne są one traktowane jako stanowiące całość z danymi towarami
*Honoraria, tantiemy autorskie, opłaty licencyjnej
*Materiały, komponenty które stanowią część składową lub przynależność przywożonych towarów
*Koszty aż do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny(koszty transportu, opłaty załadunkowe i manipulacyjne)

89. Omów metodę wartości transakcyjnej z uwzględnieniem traktowania kosztów prowizji i pośrednictwa.
Wartość uwidoczniona na fakturze może zostać skorygowana zarówno na +i - . Przykładem takiej korekty może być prowizja.
Prowizja zakupu jest to opłata poniesioną przez przywodzącego na rzecz jego agenta, prezentowanie przy zakupie wycenionych towarów. Nie dolicza się do wartości celnej.
Prowizja od sprzedaży jest to opłata poniesioną przez sprzedającego na rzecz jego agenta za reprezentowanie go przy sprzedaży. Koszty dolicza się do wartości celnej.
Sprzedający np. producent desek(prowizja sprzedaży)~AGENT~(prowizja zakupu)kupujący np. producent mebli

90. Omów traktowanie kosztów transportu z punktu widzenia ustalania wartości celnej towarów z uwzględnieniem warunków INCOTERMS 2010.
Wartość transakcja - to cena faktycznie zapłacona lub należną za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii. Aby zastosować metodę wartości transakcyjnej trzeba spełnić określone warunki min. Brak ograniczeń w dysponowania towarem, brak dodatkowych świadczeń i usług oraz brak prowizji od sprzedaży
Metoda wartości transakcyjnej przewiduje pewnego rodzaju korekty tj. odliczenia, odliczenia .
Jednym z elementów dodawanych do wartości transakcyjnej są koszty transportu z uwzględnieniem INTERCOMS 2010
INTERCOMS 2010 to postanowienia międzynarodowej izby handlowej izby w Paryżu wykorzystywane w handlu międzynarodowym, odnoszą się do podziału odpowiedzialności i kosztów ponoszonych przez stronę umowy sprzedaży np.
exw - koszty i ryzyko ponosi kupujący od momentu zejścia z Lini produkcyjnej
DDP - opłacone wszystko włącznie z opłatami celnymi
DAT - dostarczone do terminalu

91. Omów metodę wartości transakcyjnej : uwzględnieniem przykładowych kosztów. których nie wlicza się do wartości celnej.
Metoda transakcyjna to pierwsza w kolejności i podstawowa metoda ustalania wartości celnej. Może być korygowana o elementy NIEWLICZANE - prowizje od zakupu, koszty transportu towarów po wprowadzeniu na obszar Unii, opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych do Unii towarów

92. Omów problematykę kwestionowania zadeklarowanej wartości celnej.
W przypadku wątpliwości co do faktycznej wartości transakcyjnej organy celne mogą wezwać zgłaszającego do przedstawienia dodatkowych informacji. Gdy wątpliwości nie zostaną rozwiane, wówczas wartość transakcyjna zostaje zakwestionowana. Organy celne przechodzą do ustalania tej wartości za pomocą metod zastępczych w odpowiedniej kolejności. Brak dokumentów. Brak wiarygodności dokumentów

93. Omów problematykę stosowania zastępczych metod ustalania wartości celnej.
Gdy organy celne nie są w stanie ustalić wartości transakcyjnej(podstawy do wyliczenia wartości celnej) przechodzą do wyznaczania jej za pomocą metod zastępczych. Stosuje się je w ściśle określonej kolejności.

1. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych - towary identyczne wytworzone w tym samym kraju, identyczne pod względem cech fizycznych, jakości, renomy-odstępstwem np. kolor.
2. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych- wytworzone w tym samym kraju, cechy fizyczne podobne, podlegają wycenie, pełnią te same funkcje.
3. Metoda dedukcyjna-oparta na cenie jednostkowej towarów identycznych lub podobnych sprzedawanych na terenie Unii w największych zbiorczych ilościach osobom niepowiązanymi ze sprzedającymi.
4. Metoda wartości kalkulowanej- wartość celna jest równa sumie kosztów produkcji(koszty materiałów, transportu, ubezpieczenia,kwota zysku). Metodę 3 i 4 można stosować w zmienionej kolejności na wniosek importera.
5. Metoda ostatniej szansy- wartość celna ustalana na podstawie danych zawartych w UE z zastosowaniem środków zgodnych z zasadami i przepisami.

94. Wskaż i pokrótce omów przykładowe elementy formułujące wartość celną (elementy doliczane i niedoliczane).
Metoda transakcyjna to pierwsza w kolejności i podstawowa metoda ustalania wartości celnej. Może być korygowana o elementy:

1. DOLICZANE - koszt pojemników, koszt transportu, opłaty załadunkowe, narzędzia i dodatkowe elementy niezbędne do produkcji przywiezionych towarów, pracę inżynieryjno- badawcze wykonane poza Unią
2. NIEDOLICZANE - prowizje od zakupu, koszty transportu towarów po wprowadzeniu na obszar Unii, opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych do Unii towarów, prace inżynieryjno- badawcze wykonane wykonane w Unii

95. Omów sposób postępowania organów celnych w przypadku zastosowania metody wartości transakcyjnej towarów identycznych.
Organy celne muszą przeanalizować rynek handlowy w celu wyszukania wartości transakcyjnej towarów identycznych(mających ten sam kraj wytworzenia,wytworzonych s zbliżonym czasie, identycznych pod względem cech fizycznych i renomy-odstępstwem może być kolor). W przypadku znalezienia kilku transakcji wybieramy najniższą wartość transakcyjna spośród znalezionych stawek.

96. Omów sposób postępowania organów celnych w przypadku zastosowania metody wartości transakcyjnej towarów podobnych.
Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej i wartości transakcyjnej towarów identycznych ustala się ją w oparciu o trzecią w kolejności, metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną towarów podobnych, sprzedanych w celu wywozu do Unii i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary, dla których ustalana jest wartość celna. Za podobne uznawane są towary, które zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz, nie będąc podobnymi pod każdym względem, posiadają 33 podobne cechy i skład materiałowy, co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo wymiennymi. Przy ustalaniu podobieństwa towarów należy brać pod uwagę: jakość, znak handlowy, opinię o towarach.

97. Podaj przykład kosztów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w związku z ustalaniem wartości celnej na podstawie metody wartości transakcyjnej i omów go.
Zgodnie z art. 70 ust. 2 UKC cena faktycznie zapłacona lub należna to całkowita płatność, która została lub ma zostać dokonana przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego stronie trzeciej na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów. Cena faktycznie zapłacona lub należna obejmuje wszystkie płatności, które zostały lub mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów przez kupującego na rzecz którejkolwiek z następujących osób: sprzedającego; osoby trzeciej na korzyść sprzedającego; osoby trzeciej powiązanej ze sprzedającym; osoby trzeciej, gdy płatność na rzecz tej osoby jest dokonywana w celu spełnienia zobowiązania sprzedającego. Płatności można dokonywać w formie akredytyw lub zbywalnych instrumentów płatniczych, bezpośrednio lub pośrednio. Przykład płatności pośredniej - rozliczenie przez kupującego długu jaki zaciągnął sprzedający.

98. Scharakteryzuj ogólnie metodę ostatniej szansy i podaj przynajmniej dwa sposoby ustalania wartości celnej zabronione w ramach tej metody.
Szósta i ostatnia w kolejności metoda stosowana jest w przypadku, gdy nie można zastosować żadnej z poprzednich metod ustalania wartości celnej. Metoda ostatniej szansy nie przewiduje konkretnego sposobu ustalania wartości celnej towaru, natomiast wymaga, aby ta wartość była ustalona na podstawie danych dostępnych w UE, z zastosowaniem odpowiednich środków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami.
Wartość celna ustalana na podstawie tej metody **nie może być przyjęta na podstawie:**
- ceny sprzedaży na obszarze Unii towarów wytworzonych na tym obszarze;
- ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu;

99. Wymień dokumenty, jakich władze celne mogą zażądać podczas ustalania wartości celnej.
Podstawowym dokumentem dołączanym do zgłoszenia celnego na podstawie którego deklarowana jest wartość celna importowanego towaru jest faktura handlowa. Wartość celna może być skorygowana. Inne dokumenty to:
-umowa sprzedaży
-umowa licencyjna
-umowa pośrednictwa
-Dokumenty księgowe
-dokumenty transportowe lub ubezpieczeniowe
-tabele stawek przewozowych
Dokumenty które nie mogą być uznane przez organy celne to np. faktura prowizoryczna, proforma, ponieważ nie są dokumentami księgowymi, pełnią jedynie funkcję informacyjną.

100. Podaj podstawowe dane jakie powinna posiadać faktura służąca dla potrzeb ustalania wartości celnej.
Podstawowym dokumentem dołączanym do zgłoszenia celnego, na podstawie którego deklarowana jest wartość celna importowanego towaru jest faktura handlowa, ponieważ to właśnie ten dokument jest podstawą do przekazania płatności przez kupującego na rzecz sprzedającego.
Faktura handlowa, aby była uznana jako dokument służący do ustalenia wartości celnej, powinna zawierać w szczególności: nazwę i adres kontrahenta, nazwę i adres nabywcy, numer, miejsce i datę wystawienia, rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną, warunki dostawy – przykładowo według Reguł Międzynarodowej Izby handlowej do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych INCOTERMS 2010.

101. Omów zastosowanie jednej z zastępczych metod ustalania wartości celnej.
metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych - Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej ustala się ją w oparciu o drugą w kolejności, metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Unii i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary, dla których ustalana jest wartość celna.Towary są uznawane za identyczne w przypadku, gdy zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz są takimi samymi pod każdym względem, włączając w to:
cechy fizyczne,
jakość,
renomę jaką posiadają.

102. Omów pojęcie „Wspólna Taryfa Celna"
TARYFA CELNA - usystematyzowany wykaz towarów wraz z przypisanymi do tych towarów stawkami celnymi. W celu opisania wszystkich towarów stworzono System Zharmonizowany (HS) Opisuje on towar za pomocą 6 cyfr i obowiązuje na całym świecie. W UE stworzono nomenklaturę scaloną do której dodano 2 cyfry [8 cyfr w UE kod CN]. W celu szybkiego znalezienia towaru w wykazie stworzono 6 ogólnych reguł interpretacji nomenklatury scalonej.
Wspólna Taryfa Celna - stosowana jest w wymianie towarów z krajami trzecimi, obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE, podstawa prawna art. 56 UKC.; ustala identyczne bariery celne na zewnętrznych granicach państw członkowskich; corocznie aktualizowana i opublikowana nie później niż 31 października.

103. Omów pojęcie .nomenklatura taryfowa'
zasadnicza część Taryfy Celnej. usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi do nich kodami oraz przyporządkowanymi do nich stawkami celnymi
cechy dobrej nomenklatury:
a) zupełna (możliwie wszystkie towary)
b) uzasadniona naukowo (spójność z towaroznawstwem)
c) przejrzysta (łatwość odnalezienia właściwego opisu towaru)
System Zharmonizowany - sześciocyfrowa nomenklatura oparta na serii podzielonych czterocyfrowych pozycji [21 sekcji, 99 działów, 1241 pozycji (4cyfry)]
Struktura Syst. Zharmonizowanego --> Ogólne Reguły Interpretacji SH; uwagi do sekcji i działów i podpozycji; sekcje, działy, pozycje (4cyfry); podpozycje kod HS (6 cyfr)

104.Omów 1 regułę Ogólnych Regul Interpretacji Nomenklatury Scalone
Najważniejsza reguła, ma pierwszeństwo w zastosowaniu. Reguła ta, mówi o tym, że tytuły sekcji i działów i poddziałów mają jedynie cel orientacyjny. O klasyfikacji towaru decydują także uwagi do sekcji lub działów

105.Omów 2 regułę Ogólnych Regul Interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Zgodnie z regułą 2a, towar: niekompletny, niegotowy, rozmontowany, niezmontowany - traktujemy jako CAŁOŚĆ
Zgodnie z regułą 2b, niewielkie dodatki, które nie zmieniają charakteru towaru są pomijalne, np. skórzana torebka ze złotym zapięciem, bawełniana koszula z plastikowymi guzikami.
wg reguły 2b, w przypadku mieszanin należy przejść do reguły 3!

106.Omów 3 regułę Ogólnych Regul Interpretacji Nomenklatury Szalonej.
Taryfa Celna to uporządkowany wykaz towarów ze stawkami celnymi oparty na systemie HS aby tym systemem się posługiwać stworzono 6 Ogólnych Reguł Interpretacji NS
3cią regułę stosuje się, gdy towar możemy sklasyfikować do dwóch lub więcej pozycji; stosuje się kolejno regułę
3a - wybieramy kod, który najdokładniej opisuje towar
3b - kierujemy się materiałem nadającym zasadniczy charakter (mieszaniny, wyrozby złożone, wyroby dostarczane w zestawach
3c - ma zastosowanie gdy nie da się użyć reguł 3a i 3b; wówczas stosujemy pozycję, która jest ostatnią z pozycji numerycznych (największa liczba)

107. Omów 5 regułę Ogólnych Regul Interpretacji Nomenklatury Scalone].
Dotyczy opakowań, które mogą być klasyfikowane z produktem:
5a - dotyczy opakowań wielokrotnego użytku, specjalnego rodzaju, np.: futerały na instrumenty, apraty. Klasyfikujemy je razem z towarem jeśli są razem sprzedawane
5b - dotyczy opakowań jednorazowego użytku, są one klasyfikowane z tymi towarami, jeżeli są reprezentowane razem z zawartością, np torebka na mąkę.

108.Omów znaczenie uwag do działów i sekcji w procesie klasyfikacji taryfowej.
uwagi stanowią prawo w CN, mogą definiować towary w sposób odmienny , mogą wykluczać z działu / sekcji, mogą nakazywać taryfikację, uwagi sprawdzamy obligatoryjnie, mogą wskazywać wyłączenia bądź odniesienia dla danego towaru

109. Omów zasady klasyfikacji opakowań.
Reguła 5 Dotyczy opakowań, które mogą być klasyfikowane z produktem:
5a - dotyczy opakowań wielokrotnego użytku, specjalnego rodzaju, np.: futerały na instrumenty, apraty. Klasyfikujemy je razem z towarem jeśli są razem sprzedawane
5b - dotyczy opakowań jednorazowego użytku, są one klasyfikowane z tymi towarami, jeżeli są reprezentowane razem z zawartością, np torebka na mąkę.

110.Omów zasady klasynkacji części maszyn i urządzeń.
Ustalamy z jakiej maszyny / urządzenia pochodzi dana część
1) szukamy towaru głównego
2) przeglądamy dział główny (czy zawiera może części)
3) zapoznajemy się z uwagami do działów,
4) jeśli jest brak uwag do interesującej nas części; taryfikujemy według właściwości, na przykład wg materiału, z którego została zrobiona (np maszt aluminiowy do jachtu
Części ogólnego użytku - w stosunku do nich znajdują zastosowanie powyższe reguły klasyfikacji tylko z zastrzeżeniem wykluczających (z danej sekcji lub działu) uwag do sekcji lub działów, do których towar główny został sklasyfikowany.

111.Omów zasady klasyfikacji maszyn i urządzeń wielofunkcyjnych .
klasyfikujemy jak każdy inny towar
znajdują się one w sekcji XVI, gdzie kierujemy się uwagami 3,4,5 do sekcji
następnie kierujemy się uwagami do działów 84 lub 85
jeżeli maszyna wykonuje dwie lub więcej funkcji, to należy ją klasyfikować zgodnie z funkcją podstawową!
kilka urządzeń połączonych ze sobą taryfikujemy również wg funkcji którą mają spełniać
narzędzia potrzebne do montażu i obsługi maszyn klasyfikujemy wraz z tymi maszynami

112.Omów dowody wykorzystywane w procesie klasyfikacji taryfowej.
Mówiąc o procesie klasyfikacji taryfowej, trzeba wspomnieć o Taryfie Celnej - czyli uporządkowanym wykazie towarów ze stawkami celnymi. Aby poprawnie przeprowadzić proces taryfikacji, należy znać właściwości towaru. Dlatego każdy dokument, który opisuje towar jest dowodem. Głównym dowodem opisującym towar jest faktura handlowa, a także: kontrakt , specyfikacja, certyfikat, wynik rewizji towaru, wyniki badań laboratoryjnych, opinia biegłego, opinię organów wyspecjalizowanych, ogólnie dostępne informacje o towarze

113.Omów zasady utrzymywania jednolitości klasyflkacil towarowej w UE.
6 ogólnych reguł interpretacji Nomenkltury Scalonej, zapisane we wstępie Taryfy, należy jes stosować w ściśle określonej kolejności zaczynając od reguły 1 a kończąc na regule 6.
1) reg I - tytuły sekcji działów i podddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Klasyfikację należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji u uwag, zgodnie z następującymi regułami:
2) reg II - wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą też wyrobu kompletnego lub gotowego, znajdującego się w stanie nie zmontowanym lub rozmontowanym
2a - wyroby niekompletne, niegotowe, rozmontowane, nie zmontowane traktujemy jako całość
2b - drobne dodatki są pomijalne (guziki w koszuli)
3) reg. III - jeżeli towary mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji to klasyfikujemy je:
3a - wybieramy najlepszy, najbardziej szczegółowy opis
3b - wyroby stanowiące mieszaniny, wyroby złożone z różnych materiałów lub części składowych - kierujemy się tym co nadaje zasadniczy charakter! wybieramy składnik który jest najważniejszy
3c - jeśli dalej nie umiemy zdecydować, wybieramy ostatni numerycznie, najwyższy kod
4) reg. IV - klasyfikujemy do pozycji odpowiednich dla towarów do których najbardziej są zbliżone
5) reg. V - dotyczy opakowań, pojemników, materiałów opakowaniowych, które w pewnych warunkach mogą yć klasyfikowane razem z produktem który zawierają w celu uproszczenia klasyfikacji
5a - opakowania wielokrotnego użytku (futerały na gitarę, broń) - pomijamy opakowanie
5b - opakowania jednorazowe
6) reg. VI - klasyfikacja do podpozycji; należy pamiętać że każdą podpozycję powinno się analizować zawsze w powiązaniu z treścią właściwej dla niej pozycji; pozycje na tym samym poziomie mogą być jedynie porównywalne

114.Omów strukturę kodu CN na dowolnie wybranym przykladzie.
Struktura kodu CN opiera się na 8 cyfrach kod towaru żywej krowy: 01021030 pierwsze dwie cyfry wskazują w HS dział o nazwie "Zwierzęta żywe" pierwsze cztery cyfry oznaczają pozycję HS "Bydło żywe" sześć cyfr wskazuje podpozycję HS "Zwierzęta hodowlane czysto rasowe" osiem cyfr oznacza kod CN towaru "Krowy"

115.Wymień rodzaje stawek celnych i je omów.
Wykaz stawek celnych znajduje się w Nomenklaturze Scalonej.
Wyróżniamy 3 rodzaje:
ad valorem (naliczana procentowo od wartości celnej)
kwotowa (naliczana od ilości towaru = kwota/100kg)
specyficzna (mieszana, zawierająca EA [element rolny cła, AD F/M [mąka]], AD S/Z [cukier])

116.Omów wiążącą informacje taryfową(WIT).
jest decyzją organu celnego rozstrzygającą o klasyfikacji towarów, wiąże posiadacza decyzji i organy celne
jest ważna a całym obszarze celnym UE i obowiązuje przez 3 lata wydawana przez Dyrektora IAS w Warszawie (Dyrektor przedłuża też jej ważność) wszystkie WITy publikowane są w bazie EBTI jeśli WIT została wydana na podstawie nieprawdziwych danych staje się nieważna z mocy prawa podmiot posiadający ważną decyzję WIT, obowiązany jest zastosować w zgłoszeniu celnym klasyfikacji określonej przez WIT oraz podania numeru decyzji w zgłoszeniu zasadniczy jej cel: zapewnienie przejrzystości informacji celnej

117.Omów dowody wykorzystywane w procesie klasyfikacji tarylowej.
Faktura handlowa, Kontrakt, Specyfikacja, Certyfikat, Wynik rewizji towaru, Wyniki badań laboratoryjnych, Opinia biegłego, Opinie organów wyspecjalizowanych, Ogólnie dostępne informacje o towarze

118.Omów proces klasyflkacji torebki ze skóry naturalnej z zapięciem z metalu szlachetnego.
42022100 uwaga 2b

119.Omów proces klasyfikacji namiotu kempingowego z włókien syntetycznych.
63062900

120.Omów proces klasyfikacji pierogów : farszem mięsnym, gdzie mięso stanowi 10% masy produktu.
19022030

121.Omów proces klasynkacji guzików do koszul z tworzywa sztucznego.
96062200

122. Omów proces klasyfikacji zestawu składającego Się z puszki sardynek w oleju, puszki krewetek i butelki czerwonego wina całość w jednym opakowaniu do sprzedaży detalicznej.
Każde oddzielnie bo to nie jest zestaw.
Krewetki 16052010
Sardynki 16041319
Wino 220410

123.Omów proces klasyfikacji szamponu o właściwościach leczniczych.
330510 dz.6 u. 2 ods. Do dz. 33

124. Omów proces klasyfikacji oryginalnego obrazu Jana Matejki w ramie z metalu szlachetnego
97011000

125.Omów proces klasyfikacji podkładki pod mysz z tworzywa sztucznego.
39261000

126.Omów proces klasyfikacji do odpowiedniej pozycji pasty do zębów.
33061000

127.Omów proces klasyfikacji do odpowiedniej podpozycii samochodu osobowego nowego z silnikiem tłokowym o zapłonie iskrowym (niskoprężnym) o pojemności skokowej 1600 cm 3.

128.Zaklasyfikuj do odpowiedniej pozycji betoniarkę samochodową.Omów proces klasyfikacji taryfowej
87054000
Struktura kodu CN opiera się na 8 cyfrach kod towaru żywej krowy: 01021030
pierwsze dwie cyfry wskazują w HS dział
pierwsze cztery cyfry oznaczają pozycję HS
sześć cyfr wskazuje podpozycję HS
osiem cyfr oznacza kod CN towaru

129.Omów proces klasyfikacji przesyłki wody gazowanej zawierającej dodatek cukru oraz 0.4% objętościowo alkoholu. 2202 dz.22 u.1

130.Omów proces klasyfikacji lodów z zawartością kakao.
210500 dz.18 u.1

131.Omów proces klasyfikacji wkrętów do podkładów wykonanych ze stali.
731811

132.Omów proces klasyfikacji drewnianego domku letniskowego w stanie niezmomowanym
94060020

133.Omów proces klasyfikacu drzwi pokojowych z tworzywa sztucznego.
39252000

134.Omów proces klasyfikacji kabiny prysznicowej wykonanej z tworzywa sztucznego
39221000

135 .Omów proces klasyfikacji beczki dębowej z ozdobnymi melalowymi obręczami,
44160000

136.Omów proces klasyfikacji gltary elektrycznej.
851840

137.Omów proces klasyfikacji pudełka kartonowego ozdobnego
48191000